

Universidad Bolivariana del Ecuador
República de Ecuador

El Debido Proceso en la Citación Telemática y su Impacto en el Derecho a la
Defensa

Tesis presentada en opción al título académico de Magister en Derecho Procesal

Luis Anderson Guijarro Revelo
Guillermo David Maldonado Viteri
Autores

Msc. Fabricio Freire Gaibor
Tutor.

Quito-2023

RESUMEN

La investigación abordó la implementación de la citación telemática en el sistema judicial ecuatoriano, un proceso que refleja la adaptación del marco legal y procesal a las exigencias de la era digital. La citación telemática, como mecanismo electrónico, promete transformar la eficiencia, accesibilidad y equidad de los procedimientos judiciales, al tiempo que plantea desafíos significativos en términos de seguridad de la información, privacidad y brecha digital. El estudio se centra en analizar cómo este mecanismo se alinea con los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, evaluando tanto su conformidad con las normativas nacionales como su coherencia con los estándares internacionales de justicia. A través de una metodología cualitativa, que incluye el análisis de documentos, entrevistas con juristas y la evaluación de casos concretos, se obtiene una visión integral de las dinámicas actuales de la citación telemática y sus implicaciones jurídicas.

Los hallazgos revelaron que, si bien la citación telemática ofrece ventajas significativas en términos de optimización de los tiempos procesales y mejora en la gestión de documentos judiciales, su efectividad está intrínsecamente ligada a la capacidad del sistema judicial para abordar los retos asociados a la infraestructura tecnológica, la alfabetización digital de los usuarios y la protección de los datos personales. La investigación resalta la importancia de desarrollar un marco normativo robusto que garantice la seguridad y confiabilidad de las notificaciones electrónicas, asegurando que este avance tecnológico no solo sea eficiente sino también justo y equitativo.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1	19
1. MARCO O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN	19
1.1. Conceptualización del debido proceso.....	19
1.2. Conceptualización del debido proceso en Ecuador	21
1.3. El Derecho a la defensa en el marco legal ecuatoriano	22
1.4. Citación actual en Ecuador	24
1.5. Citación telemática	27
1.6. La citación telemática en la práctica jurídica ecuatoriana	28
1.7. Procedimiento actual de citación telemática.....	30
1.8. Derecho a la defensa en el marco legal internacional	33
1.9. Derecho comparado	35
1.9.1. España.....	35
CAPÍTULO 2	37
2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DIAGNÓSTICO	37
2.1. Enfoque de la Investigación:	39
2.2. Alcance de la investigación:.....	40

2.3.	Métodos empleados y sus propósitos en el contexto de investigación:	41
2.4.	Instrumentos derivados de la metodología seleccionada:	42
2.5.	Delimitación de la población y la muestra	42
2.6.	Justificación del tipo de muestreo:	43
2.7.	Conclusiones del diagnóstico causal	47
	CAPÍTULO 3	49
3.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Y RESULTADOS.	49
3.1.	Propuestas	50
3.2.	Elementos claves a considerar en la adaptación del formulario de citación telemática	53
3.3.	Resultados de las entrevistas a jueces de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	59
3.4.	Resultados de las entrevistas a Abogados en libre ejercicio	69
3.5.	Sostenibilidad de la propuesta	73
	CONCLUSIONES	75
	RECOMENDACIONES	76
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	77
	ANEXOS.	80

INTRODUCCIÓN

El debido proceso es un principio clave en los sistemas judiciales, asegurando un trato justo y equitativo para todas las partes involucradas. Con el avance de la tecnología, la citación telemática se ha convertido en una herramienta indispensable. Facilita la comunicación entre las partes y el tribunal, adaptando los procedimientos legales a la era digital. Este cambio ha reforzado el derecho a la defensa, fortaleciendo así el núcleo del debido proceso.

La citación telemática, para María López (2021), “implica el uso de medios electrónicos para notificar a las partes sobre los procedimientos legales, presenta tanto desafíos como oportunidades” (p. 28). Por un lado, esta modalidad ofrece ventajas

evidentes, como la rapidez y la eficiencia, eliminando los retrasos asociados con las notificaciones físicas y permitiendo una mayor accesibilidad, especialmente en casos de urgencia o para partes que se encuentren en ubicaciones remotas. Además, contribuye a la sostenibilidad ambiental al reducir la necesidad de papel y otros recursos físicos.

Por el contrario, el uso de la citación telemática también plantea interrogantes sobre la equidad y la accesibilidad; dado esto, Leonardo Barolli (2022), asegura que, “todas las partes tengan un acceso igualitario a los medios tecnológicos necesarios y posean las habilidades digitales requeridas para participar efectivamente en el proceso” (p. 8). Es decir, la falta de acceso a la tecnología o las habilidades digitales insuficientes pueden comprometer el derecho a la defensa, ya que las partes podrían no recibir la notificación a tiempo o no ser capaces de responder adecuadamente debido a barreras tecnológicas.

De este modo, es importante la seguridad y la privacidad de la información; la citación telemática debe ser realizada de manera que se protejan los datos personales y sensibles de las partes involucradas, el uso de plataformas seguras y el cumplimiento de las normativas de protección de datos, a través de la confidencialidad se mantiene la integridad del proceso legal y la confianza en el sistema judicial.

En cuanto al impacto en el derecho a la defensa, la citación telemática ofrece un potencial considerable para mejorar la eficacia del proceso legal, puesto que, facilita una respuesta más rápida por parte de los abogados y permite una preparación más ágil de los casos. No obstante, es fundamental que se establezcan salvaguardias para garantizar que el uso de estas tecnologías no menoscabe los derechos de las partes, especialmente en términos de acceso equitativo y protección de la privacidad.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La investigación sobre el Debido Proceso en la Citación Telemática y su Impacto en el Derecho a la Defensa en Ecuador es trascendental, no solo por su relevancia en el contexto de la modernización judicial, sino también por su impacto profundo en los derechos fundamentales y la equidad en el acceso a la justicia. En una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados, adaptar las prácticas judiciales a las nuevas realidades digitales no es simplemente una cuestión de eficiencia, sino una necesidad imperante para garantizar un sistema de justicia acorde con los tiempos actuales y accesible para todos.

La citación telemática, al ser una herramienta emergente en el ámbito legal, presenta desafíos únicos que necesitan ser comprendidos y abordados meticulosamente. Su implementación afecta directamente el principio de debido proceso, una piedra angular de cualquier sistema judicial que busca ser justo y equitativo. Investigar este tema permite identificar y resolver posibles incongruencias o deficiencias en el sistema actual que puedan perjudicar el derecho a la defensa, asegurando que todas las partes involucradas en un proceso legal reciban un trato justo y tengan la oportunidad de preparar y presentar su defensa adecuadamente.

Además, esta investigación es crucial para abordar la brecha digital existente en Ecuador. Al evaluar cómo la citación telemática impacta diferentes sectores de la sociedad, especialmente aquellos con acceso limitado a la tecnología, se pueden desarrollar estrategias para minimizar la exclusión y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o capacidad económica, tengan acceso equitativo al sistema judicial. Esto es vital para construir un sistema de justicia inclusivo y representativo de la diversidad social y geográfica del país.

Por ende, de esta investigación es el enfoque en la seguridad y privacidad de los datos en el contexto de la citación telemática. En la era digital, la protección de la información personal es un tema de creciente preocupación. Por lo tanto, es fundamental examinar cómo se manejan y protegen los datos personales dentro del sistema judicial para prevenir abusos o violaciones de privacidad, lo cual podría socavar la confianza en el sistema de justicia.

En tal sentido, radica en su capacidad para influir en la evolución del sistema judicial en Ecuador hacia un modelo más moderno, eficiente y, sobre todo, justo. Al abordar esta temática, se busca no solo adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también reforzar los principios de equidad, transparencia y acceso a la justicia para todos los ciudadanos, aspectos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en Ecuador.

Fundamentalmente, esta modalidad no solo debe ser eficiente y accesible, sino también justa, debiendo garantizar que todas las partes sean debidamente notificadas y tengan la oportunidad de participar en el proceso judicial, lo que significa implementar salvaguardas para asegurar que la citación telemática sea accesible para todos, incluyendo aquellos con limitado acceso a la tecnología.

Consecuentemente, la citación telemática, cuando se implementa correctamente, respeta y puede incluso fortalecer el derecho a la defensa, pues, garantiza notificaciones

más rápidas y eficientes, se da a las partes más tiempo para preparar su defensa, lo cual es trascendental en cualquier sistema judicial que valore la equidad y la justicia procesal. Finalmente, la citación telemática es una adaptación necesaria a las circunstancias contemporáneas, incluyendo la reciente pandemia de COVID-19, que ha acelerado la necesidad de soluciones digitales en todos los sectores, incluyendo el judicial; asegurando que las citaciones electrónicas sean tan efectivas y claras como las tradicionales; promoviendo alternativas en casos donde la tecnología sea accesible o sea la mejor opción para la parte notificada.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Ecuador, la transición hacia la citación telemática en el sistema judicial representa un avance significativo hacia la modernización y adaptación a la era digital, si bien promete incrementar la eficiencia y agilizar los procedimientos judiciales, su implementación plantea retos importantes en términos de equidad y accesibilidad, especialmente en el contexto de una diversidad geográfica y socioeconómica considerable.

Un desafío primordial es la brecha digital. A pesar de los avances en conectividad, existen sectores de la población que aún carecen de acceso adecuado a Internet y dispositivos tecnológicos; esta falta de acceso puede resultar en desventajas significativas para ciertas partes, limitando su capacidad para recibir notificaciones de manera oportuna y, por ende, afectando su derecho a la defensa y a un juicio justo. Es esencial, por tanto, garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o condición socioeconómica, disfruten de un acceso equitativo al sistema de justicia.

Además, la protección de datos personales y la privacidad emergen como preocupaciones críticas. Aunque existen leyes que regulan la protección de datos en Ecuador, la aplicación práctica de estas normativas en el ámbito de la citación telemática requiere un escrutinio detallado. Es imperativo abordar la seguridad cibernética y la confidencialidad para prevenir la filtración de información sensible y el uso indebido de datos personales.

Desde la perspectiva de Lorena Bachmaier (2022), las ineficiencias inherentes a los métodos tradicionales de citación, que incluyen retrasos y costos adicionales, afectan negativamente tanto a los profesionales del derecho como al sistema judicial en su conjunto. En contraste, la citación telemática ofrece mayor flexibilidad y capacidad para

alcanzar a las partes independientemente de su ubicación geográfica, mejorando así el acceso a la justicia.

Finalmente, mientras que la citación telemática enfrenta desafíos en términos de seguridad y privacidad, los avances tecnológicos proporcionan soluciones robustas para garantizar la integridad de las notificaciones. Adicionalmente, la reducción progresiva de la brecha digital favorece un acceso más inclusivo y equitativo al sistema judicial, beneficiando particularmente a aquellos en áreas remotas o con limitaciones físicas para acceder a los tribunales.

PRECISIÓN DEL TEMA

Esta investigación se centra en evaluar cómo la implementación de la citación telemática en Ecuador transforma la eficiencia, accesibilidad y equidad del sistema judicial, pues, se analiza si esta transformación digital mejora la celeridad de los procesos judiciales y facilita un acceso más equitativo a la justicia, especialmente para poblaciones en zonas remotas o con acceso limitado a tecnologías convencionales. Además, se investiga la capacidad del sistema para garantizar la seguridad de los datos y la privacidad, y cómo estos factores influyen en la percepción pública sobre la integridad y confiabilidad del sistema judicial.

Relación con líneas de investigación generales y específicas:

General: La investigación se inscribe en la línea de modernización y digitalización de los sistemas judiciales, un tema de relevancia global en el contexto de la administración de justicia y la tecnología.

Específica: Dentro del marco específico, el estudio se alinea con el análisis de la eficacia de los procedimientos judiciales y el acceso a la justicia, enfocándose en cómo la tecnología puede ser utilizada para mejorar la administración de justicia en términos de eficiencia, accesibilidad y equidad.

Este enfoque proporciona una visión detallada y crítica de la citación telemática, evaluando no solo sus beneficios potenciales, sino también los desafíos y las implicaciones para los derechos fundamentales y la percepción pública del sistema judicial en Ecuador. La investigación tiene como objetivo contribuir a la comprensión de la citación telemática como una herramienta para la modernización judicial, ofreciendo recomendaciones basadas en sus hallazgos para mejorar la eficacia y equidad del sistema judicial ecuatoriano.

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

La necesidad de equilibrar la modernización del sistema judicial con la protección inquebrantable de los derechos fundamentales. En un mundo cada vez más digitalizado, la incorporación de tecnologías como la citación telemática en los procedimientos legales es inevitable y potencialmente beneficiosa. Sin embargo, este avance no debe comprometer ni el debido proceso ni el derecho a la defensa, dos pilares esenciales de cualquier sistema de justicia que se precie de ser justo y equitativo.

La citación telemática, al permitir notificaciones legales a través de medios electrónicos, representa una modernización significativa del sistema judicial. Ofrece ventajas como la agilidad en los procesos, la reducción de costos y un impacto ambiental menor al disminuir el uso de papel. Estos beneficios, a pesar de todo, no deben eclipsar los desafíos que conlleva su implementación, especialmente en un país con marcadas disparidades en el acceso a la tecnología como Ecuador.

Uno de los aspectos más críticos es garantizar que la citación telemática no cree o profundice desigualdades; el acceso a internet y a dispositivos tecnológicos no es uniforme en todo el país, lo que podría derivar en una brecha de acceso a la justicia. Los ciudadanos en áreas rurales o con limitaciones socioeconómicas podrían encontrarse en desventaja, lo que iría en detrimento de su derecho a la defensa. Por ello, esta investigación busca enfocarse en estrategias para asegurar un acceso equitativo, como la implementación de sistemas mixtos de notificación y programas de alfabetización digital.

Otro punto crucial es la seguridad y privacidad de los datos personales. En un mundo donde los ciberataques son frecuentes y las consecuencias de las filtraciones de datos pueden ser devastadoras, es imperativo que el sistema de citación telemática incorpore medidas de seguridad robustas. Esto no solo protege la información personal, sino que también fortalece la confianza en el sistema judicial.

Adicionalmente, la investigación debe contemplar cómo la citación telemática se alinea con los principios del debido proceso, siendo esencial que las notificaciones telemáticas sean tan efectivas, claras como las tradicionales y que se provean mecanismos de verificación para confirmar que las partes han recibido y comprendido las notificaciones, asegurando que todos los involucrados en un proceso legal tengan la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa, un derecho fundamental en cualquier sistema judicial democrático.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la aplicación del debido proceso en la citación telemática en Ecuador, enfocándose en su impacto en el derecho a la defensa, para asegurar un equilibrio entre la modernización del sistema judicial y la protección de los derechos fundamentales.

IDEA A DEFENDER

Para abordar de manera efectiva la integración de la citación telemática en el sistema judicial de Ecuador, es crucial desarrollar una guía metodológica integral. Esta guía debe priorizar la protección y el respeto de los derechos de defensa de todos los ciudadanos, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables y en aquellas regiones con acceso limitado a la tecnología. En un contexto donde la digitalización se presenta como un agente de cambio en diversos sectores, especialmente en el ámbito legal, es fundamental entender tanto las ventajas como los retos que conllevan estas innovaciones.

La propuesta se centra en asegurar que la implementación de la citación telemática fortalezca el debido proceso y el derecho a la defensa dentro del sistema judicial ecuatoriano. Se busca evaluar cómo esta herramienta puede mejorar la eficiencia procesal, garantizar un acceso equitativo a la justicia, asegurar la protección de los datos personales y mejorar la percepción pública del sistema judicial. La iniciativa propuesta pretende investigar las múltiples facetas de la citación telemática, analizando tanto sus beneficios potenciales como los desafíos que plantea para la integridad del sistema judicial y la confianza de los ciudadanos en este.

Este enfoque no solo proporcionará un marco para la implementación efectiva de la citación telemática, sino que también servirá para guiar futuras investigaciones y debates sobre el tema. Al considerar las diversas implicaciones de esta tecnología, la guía metodológica propuesta será un recurso valioso para los responsables de la toma de decisiones, los profesionales legales y la sociedad ecuatoriana en su conjunto, en su esfuerzo por adaptar el sistema judicial a las necesidades del siglo XXI.

¿De qué manera la implementación de la citación telemática mejora la eficiencia de los procesos judiciales en comparación con los métodos de citación convencionales como la entrega personal, citación por boletas o medios de comunicación masiva?

¿Cuál ha sido el impacto de la citación telemática en el manejo de casos judiciales, especialmente en lo que respecta a la agilidad procesal?

¿De qué manera contribuye la citación telemática a mejorar la participación y el ejercicio de los derechos de defensa de las personas involucradas en procesos judiciales?

Posteriormente, esta investigación busca que la implementación de la integración de la citación telemática en el sistema judicial ecuatoriano debe realizarse de manera que refuerce el derecho a la defensa y el debido proceso, concerniente a un análisis cuidadoso de los desafíos inherentes a la digitalización y la búsqueda de soluciones que no solo aborden estas dificultades, sino que también aprovechen las oportunidades que la tecnología ofrece. Al final, el objetivo es lograr un sistema judicial más eficiente y accesible, sin sacrificar la justicia, equidad y la protección de los derechos fundamentales.

Este estudio busca entender cómo estos avances han influenciado el derecho a la defensa y el debido proceso a lo largo del tiempo. Al analizar la evolución de estas prácticas legales y tecnológicas, se pretende ofrecer una perspectiva integral sobre los retos y oportunidades que la digitalización presenta en el contexto legal ecuatoriano.

VARIABLES

Tabla 1 Variable dependiente e independiente.

Tipo de Variable	Elemento jurídico de estudio	Descripción
Independiente	Implementación de Citación Telemática	Refiere a la adopción de tecnologías digitales en el proceso judicial, incluyendo infraestructura, protocolos y políticas.
Dependiente	Eficacia del Derecho a la Defensa	Evalúa cómo la citación telemática afecta la capacidad de los individuos para ejercer su derecho a la defensa en el marco legal.
Ajena	Acceso a la Tecnología	Considera factores externos como la disponibilidad de infraestructura tecnológica y acceso a Internet, que pueden influir en la efectividad de la citación telemática.

Realizado por los autores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Evaluar cómo la implementación de citaciones telemáticas ha influido en la eficiencia y rapidez de los procesos judiciales en Ecuador, mediante la comparación de los plazos de respuesta y la tasa de resolución de casos antes y después de su introducción.

Evaluar la precisión y fiabilidad de las notificaciones realizadas a través de la citación telemática, garantizando la conformidad con los principios del debido proceso, incluyendo la seguridad de la información y la privacidad de los datos personales.

Desarrollar un programa de formación integral que habilite a los estudiantes en el uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), enfatizando la importancia y responsabilidad de designar un correo electrónico personal al alcanzar la mayoría de edad.

Implementar un procedimiento estandarizado para la actualización periódica de datos personales, incluyendo el correo electrónico, en todas las instituciones públicas, en el cual involucrará la firma de un documento bajo juramento por parte de los ciudadanos, confirmando la veracidad de la información suministrada o su actualización.

BENEFICIARIOS

Los principales beneficiarios de esta investigación son los ciudadanos ecuatorianos, pues representa una oportunidad significativa para mejorar el acceso a la justicia para personas en zonas remotas y de difícil acceso; es particularmente relevante en un país con una geografía tan diversa y desafiante como Ecuador. La citación telemática, al utilizar medios electrónicos para la notificación de actos judiciales, ofrece varios beneficios clave para estas comunidades.

En áreas remotas, donde el acceso a los servicios judiciales convencionales es limitado debido a la distancia y la infraestructura insuficiente, la citación telemática representa una alternativa viable y eficiente, ya que, permite a los habitantes de estas zonas recibir notificaciones judiciales sin necesidad de viajar largas distancias, lo que a menudo implica costos significativos y tiempo.

Por otro lado, la entrega física de citaciones en zonas remotas es a menudo un proceso lento y costoso. La citación telemática reduce tanto el tiempo de entrega como los costos asociados, lo que es particularmente beneficioso para individuos con recursos limitados; en situaciones donde las condiciones climáticas o desastres naturales pueden interrumpir los canales de comunicación tradicionales, la citación telemática ofrece una alternativa más resistente y confiable, asegurando la continuidad de los procesos judiciales. Es decir, la implementación de la citación telemática es un paso hacia la

igualdad en el acceso a la justicia, asegurando que las personas en zonas remotas tengan las mismas oportunidades para participar en el proceso judicial que aquellas en áreas urbanas, actuando como un catalizador para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y la alfabetización digital en zonas remotas, beneficiando a estas comunidades en múltiples aspectos.

Al abordar cómo la citación telemática impacta el debido proceso y el derecho a la defensa, se busca mejorar la equidad y accesibilidad del sistema judicial, esto no solo favorece a los individuos directamente involucrados en procesos legales, sino que también fortalece la confianza en la justicia y la democracia en Ecuador, beneficiando a la sociedad en su conjunto al promover un sistema judicial más justo, transparente y adaptado a la era digital.

Los jueces y los abogados en libre ejercicio también se benefician significativamente de esta investigación, puesto que, comprende las implicaciones de la citación telemática en el debido proceso y el derecho a la defensa les permite administrar mejor los procedimientos judiciales, asegurando que se mantengan los estándares de justicia y equidad, siendo esencial para su función de impartir justicia de manera eficaz y justa en un entorno tecnológicamente avanzado.

Por otro lado, los abogados en libre ejercicio ganan una mayor claridad sobre cómo la citación telemática puede influir en su práctica, esta investigación busca proporcionar herramientas y conocimientos para adaptar sus estrategias de defensa y representación, maximizando el uso de la tecnología para beneficio de sus clientes. Además, les ayuda a entender mejor las necesidades de capacitación y actualización en el ámbito digital, lo que es crucial en un mundo legal cada vez más tecnologizado.

IDENTIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS A EMPLEAR

La identificación de los métodos a emplear en esta investigación, tanto teóricos como empíricos, son fundamentales para garantizar una comprensión holística y profunda del tema.

Desde un enfoque teórico, es primordial una revisión exhaustiva de la literatura existente, incluyendo el marco legal tanto a nivel nacional como internacional. Esto implica una cuidadosa conceptualización del debido proceso y del derecho a la defensa, así como una exploración detallada de la evolución y definición de la citación telemática. La investigación debe apoyarse en un análisis comparativo con métodos de citación

tradicionales y estudios jurisprudenciales relevantes, proporcionando así un marco teórico robusto que fundamente la investigación.

En el ámbito empírico, la metodología debe incluir el análisis de casos prácticos y datos estadísticos relacionados con la implementación y efectividad de la citación telemática en Ecuador; lo que requiere la recopilación de información a través de entrevistas, o el estudio de registros judiciales, para evaluar el impacto real de estas prácticas en el derecho a la defensa. Por lo tanto, este análisis empírico se realizará con una mirada crítica, identificando tanto los beneficios como los desafíos y limitaciones que presenta la citación telemática en el contexto ecuatoriano.

Asimismo, es importante integrar un análisis comparativo a nivel internacional, estudiando cómo se ha implementado la citación telemática en otros sistemas judiciales y cuáles han sido sus resultados, ya que, proporcionará una perspectiva más amplia y permitirá extraer lecciones útiles que podrían aplicarse en el contexto ecuatoriano.

En cuanto a la seguridad y privacidad de los datos, es vital investigar cómo se manejan y protegen los datos personales en el marco de la citación telemática, debiendo incluir un análisis de las políticas y protocolos actuales, así como una evaluación de su eficacia en la protección de la información sensible de los individuos involucrados en procesos judiciales. Finalmente, la metodología utilizada contemplará la elaboración de propuestas de mejora y recomendaciones. Basándose en los hallazgos de la investigación, es necesario desarrollar estrategias que aborden los desafíos identificados y fortalezcan el debido proceso y el derecho a la defensa en el contexto de la citación telemática.

DECLARACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

Por otro lado, la declaración de la población y muestra se enfoca en un enfoque cualitativo detallado, puesto que, la población objetivo sigue siendo jueces, abogados en libre ejercicio y partes procesales dentro del sistema judicial ecuatoriano, con un interés particular en aquellos que han interactuado con el proceso de citación telemática. Este grupo es crucial para la investigación, ya que su experiencia y percepciones proporcionarán una comprensión profunda de cómo la citación telemática afecta el debido proceso y el derecho a la defensa.

La muestra está compuesta por tres juzgadores, tres abogados en libre ejercicio han sido seleccionados intencionalmente para obtener una perspectiva equilibrada entre quienes administran la justicia y quienes representan a las partes procesales en los procedimientos judiciales. Este tamaño de muestra, aunque pequeño, es adecuado para un

estudio cualitativo donde el énfasis está en obtener conocimientos profundos y detallados. Cada participante será seleccionado basándose en su experiencia directa con la citación telemática, asegurando que sus contribuciones sean relevantes y enriquecedoras para el estudio.

La elección de un número igual de jueces y abogados tiene como objetivo proporcionar un equilibrio en las perspectivas y experiencias, esta proporción facilita una comparación directa entre las opiniones de quienes aplican la ley y las de quienes la interpretan y la defienden en nombre de sus clientes. Aunque la muestra es limitada en términos de generalización, su valor radica en la profundidad y calidad de los datos que se generarán, los cuales serán fundamentales para comprender los impactos prácticos y teóricos de la citación telemática en el sistema judicial de Ecuador.

DECLARACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN

La declaración del tipo de investigación para un estudio centrado en la implementación de la citación telemática en el sistema judicial ecuatoriano, especialmente en relación con una propuesta de reforma al Código Orgánico General de Procesos, se puede formular de la siguiente manera:

Tipo de Investigación: Investigación Aplicada y Descriptiva-Analítica

Esta investigación se caracteriza por ser aplicada y descriptiva-analítica. Su objetivo principal es generar conocimientos prácticos que puedan ser utilizados para proponer una reforma específica al Código Orgánico General de Procesos de Ecuador, enfocándose en la integración y optimización de la citación telemática.

- **Aplicada:** La investigación tiene un enfoque práctico, orientada a resolver un problema concreto: cómo mejorar la eficiencia y efectividad del sistema judicial ecuatoriano mediante la citación telemática. Busca resultados que tengan aplicaciones directas y que contribuyan a la formulación de políticas o reformas legales.
- **Descriptiva-Analítica:** Este estudio describe y analiza la situación actual de la citación telemática en Ecuador, examinando cómo se implementa, sus efectos en la eficiencia y celeridad de los procesos judiciales, mediante los desafíos que enfrenta, como la precisión de las notificaciones y el impacto en los derechos de defensa, utilizando una metodología analítica para interpretar los datos recopilados para comprender las relaciones y dinámicas subyacentes.

Esta metodología incluirá la recopilación de datos a través de análisis documental, entrevistas con profesionales del derecho, y el estudio de casos específicos, lo que permitirá obtener una visión integral de la citación telemática sus implicaciones, para lo cual servirá de base para proponer modificaciones informadas y efectivas en la legislación.

De la misma manera, se clasifica como un estudio cualitativo descriptivo-exploratorio. Este tipo de investigación es idóneo para profundizar en fenómenos complejos y poco estudiados, como es el caso del impacto de las tecnologías digitales en el sistema judicial. El enfoque cualitativo permite una comprensión detallada y matizada de las percepciones, experiencias de los participantes, en relación con la citación telemática.

El carácter descriptivo de la investigación implica un análisis detallado de las circunstancias actuales y las prácticas relacionadas con la citación telemática en el sistema judicial ecuatoriano, dentro del cual busca describir de manera precisa las experiencias, actitudes y conductas de los jueces y abogados, proporcionando una base sólida para comprender el estado actual del fenómeno estudiado.

Por otro lado, el aspecto exploratorio del estudio permite indagar en aspectos poco conocidos o nuevos del tema, ya que la citación telemática es un fenómeno relativamente reciente y en evolución, lo cual requiere un enfoque que pueda adaptarse a descubrimientos y realidades emergentes durante el proceso de investigación, facilitando la identificación de patrones, desafíos y oportunidades en la implementación de la citación telemática, así como su impacto en el debido proceso y el derecho a la defensa.

Al final, la investigación apunta a generar un conocimiento significativo y contextualizado sobre el tema, contribuyendo al debate académico y a la formulación de políticas en el ámbito del derecho procesal y la tecnología en Ecuador.

PRINCIPALES APORTES A LA INVESTIGACIÓN

Tabla 2 Principales aportes a la investigación

Aporte	Descripción
Análisis Detallado de la Citación Telemática	Proporciona un análisis exhaustivo de la implementación y funcionamiento de la citación telemática en Ecuador, crucial

	para entender la transformación tecnológica de los procesos judiciales.
Evaluación del Impacto en el Derecho a la Defensa	Evalúa cómo la citación telemática afecta el derecho a la defensa, revelando aspectos críticos sobre su eficacia, accesibilidad y justicia en el uso de tecnologías digitales en el marco legal.
Identificación de Desafíos y Oportunidades	Identifica los desafíos y oportunidades de la citación telemática, incluyendo la brecha digital, las preocupaciones de seguridad y privacidad de datos, y la necesidad de capacitación y recursos.
Propuestas de Mejora	Propone mejoras en políticas públicas y prácticas relacionadas con la citación telemática, optimizando su uso en el sistema judicial y garantizando el respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.
Contribución al Debate Jurídico y Tecnológico	Contribuye al debate sobre la intersección entre tecnología y derecho, proporcionando una base para futuras investigaciones y formulación de políticas judiciales más efectivas y justas.

Realizado por los autores.

IMPORTANCIA, NECESIDAD SOCIAL, NOVEDAD Y ACTUALIDAD CIENTÍFICA

La integración de la tecnología digital en el sistema judicial, específicamente a través de la citación telemática, representa un cambio paradigmático en la manera de administrar justicia, pues, aborda directamente cómo estas prácticas impactan el debido proceso y el derecho a la defensa, dos pilares fundamentales de cualquier sistema judicial democrático. En un mundo cada vez más digitalizado, comprender estos cambios es vital para garantizar que la evolución tecnológica dentro del sistema judicial no solo aumente la eficiencia, sino que también respete y fortalezca los derechos fundamentales.

Esta investigación es de gran trascendencia debido a su potencial para transformar significativamente la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial. Al explorar cómo la citación telemática puede agilizar los procesos judiciales, puesto que, aborda directamente la necesidad de modernizar el sistema judicial y adaptarlo a la era digital. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la rapidez y la eficacia de la justicia son fundamentales para la confianza pública en el sistema legal. Además, contribuye al cuerpo de conocimiento sobre la digitalización de la justicia, un tema de creciente relevancia en el ámbito jurídico global.

La necesidad social de esta investigación surge de la creciente demanda de un sistema judicial más eficiente y accesible en Ecuador. En la actualidad, la lentitud y la complejidad de los procesos judiciales pueden obstaculizar el acceso efectivo a la justicia, especialmente para poblaciones en zonas urbanas densamente pobladas. La citación telemática ofrece una solución potencial a estos problemas, facilitando notificaciones más rápidas y reduciendo la carga administrativa del sistema judicial. Al investigar su implementación y efectividad, se busca identificar maneras de mejorar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica o estatus socioeconómico. Lo que conlleva a guiar la formulación de reformas legales que promuevan un sistema de justicia más eficiente, transparente y equitativo en Ecuador.

El estudio se inscribe en un debate global y contemporáneo sobre el impacto de la tecnología en el derecho y la sociedad. Al examinar las implicaciones de la citación telemática, la investigación contribuye a una comprensión más amplia de cómo la tecnología digital está remodelando las prácticas judiciales y los derechos fundamentales. Esto es particularmente relevante en un momento en que las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley se hacen cada vez más presentes, lo cual, introduce un enfoque innovador al evaluar la citación telemática como una herramienta para modernizar el sistema judicial ecuatoriano. A diferencia de los estudios tradicionales centrados en procesos judiciales convencionales, esta investigación se sumerge en la intersección entre tecnología y derecho, un campo relativamente nuevo y en constante evolución.

Explora no solo las implicaciones legales de la citación telemática, sino también su impacto en la accesibilidad y eficiencia del sistema judicial, abordando cuestiones de brecha digital y equidad en el acceso a la justicia. Un aspecto novedoso es la orientación práctica hacia la formulación de una propuesta de reforma legislativa, pues aplicaría los

hallazgos del estudio directamente en el contexto de la ley ecuatoriana, buscando influir en el marco legal existente.

Dentro de la cual, es altamente relevante en el contexto actual, donde la digitalización y la eficiencia del sistema judicial son temas de gran importancia; responde a la creciente demanda de procesos judiciales más rápidos y accesibles, un tema que ha cobrado aún más relevancia a raíz de la pandemia de COVID-19 y la necesidad de adaptar las instituciones a un entorno cada vez más digital.

El estudio se alinea con las tendencias globales hacia la modernización y digitalización de los sistemas judiciales, al investigar la implementación de la citación telemática, aporta al debate internacional sobre cómo los sistemas judiciales pueden adaptarse a las realidades de la era digital, manteniendo al mismo tiempo los principios de justicia y equidad.

Los resultados de esta investigación tienen el potencial de informar y orientar las políticas públicas y las prácticas judiciales en Ecuador, ya que, ofrece una evaluación detallada de los beneficios y desafíos de la citación telemática, el estudio puede servir como base para reformas legislativas y ajustes en la práctica judicial que mejoren la calidad y el acceso a la justicia.

DESCRIPCIÓN BREVE DEL CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS QUE INTEGRAN EL INFORME DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

En el primer capítulo se centra en la fundamentación teórica de esta investigación, abordando conceptos clave como el debido proceso, derecho a la defensa en el marco legal ecuatoriano e internacional, y la citación telemática, se incluye un análisis comparativo con métodos tradicionales y un estudio de casos jurisprudenciales, proporcionando una base teórica sólida para la investigación; de igual manera, se exploran los antecedentes históricos y evolutivos del problema, junto con aportes de otros autores y enfoques teórico-conceptuales asumidos.

El segundo capítulo integra la justificación metodológica de la investigación, describiendo la estrategia metodológica empleada y el estudio diagnóstico realizado, pues, se detallan los métodos y técnicas de investigación utilizados, la conceptualización y operacionalización de las variables, el alcance de la investigación, y la justificación del tipo de investigación. También se aborda la delimitación de la población y la muestra, junto con las técnicas estadísticas empleadas para el procesamiento e interpretación de los datos.

Finalmente, el tercer capítulo trata sobre la elaboración y validación (teórica o empírica) de la propuesta de investigación, incluyendo el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. Se presentarán los elementos necesarios para entender la estructura de la propuesta, evaluando su viabilidad y factibilidad. Se incluye un análisis e interpretación crítica para la implementación en casos necesarios, y se verificará la viabilidad de la propuesta a través de su validación teórica o empírica

CAPÍTULO 1

1. MARCO O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Conceptualización del debido proceso

El debido proceso, un principio jurídico de trascendencia universal, para Alfonso Zambrano (2021), “constituye el epicentro de sistemas legales comprometidos con la justicia y la equidad” (p. 24). Es decir, su conceptualización, arraigada en el respeto a los derechos fundamentales, pues, implica un conjunto de garantías procesales que aseguran un juicio justo y equitativo. “La evolución histórica de este principio refleja una búsqueda incesante de balance entre la autoridad del Estado y los derechos del individuo” (Zambrano, 2021, p. 27). Dentro del cual hay un balance entre la autoridad estatal y los

derechos individuales, ya que, subraya un dilema central del derecho: armonizar el poder gubernamental con la protección de libertades personales, un equilibrio esencial para la legitimidad de cualquier sistema de justicia.

Por otro lado, Karel Alonso (2015), “la noción del debido proceso se origina en la Carta Magna de 1215, un documento emblemático que limitaba el poder del monarca inglés y sentaba las bases para el desarrollo del concepto de legalidad” (p. 16). Este documento histórico no solo restringía la autoridad del monarca inglés, sino que también establecía principios fundamentales de justicia y legalidad, precursores de los derechos procesales y la protección contra el arbitrio estatal, influenciando significativamente el desarrollo del derecho constitucional y los sistemas judiciales contemporáneos.

Desde otra perspectiva, William Ulrich (2018), menciona que, “aunque su formulación inicial era rudimentaria, establecía la premisa fundamental de que la autoridad no puede actuar arbitrariamente” (p. 29). Esta idea, desarrollada a través de los siglos, se convierte en el fundamento de sistemas jurídicos contemporáneos, influenciando legislaciones y doctrinas a nivel mundial. De esta manera, el debido proceso no solo sugiere procedimientos legales establecidos, sino también la integridad en la interpretación y aplicación de la ley, garantizando que los individuos reciban un trato justo y coherente con los principios jurídicos, mediante la justicia sustantiva además de la procesal.

Siguiendo la misma línea, Laura Huertas (2023), señala lo siguiente:

En la práctica, la discrecionalidad judicial, las disparidades socioeconómicas y las diferencias culturales pueden distorsionar la aplicación efectiva de estas garantías. Como apunta el jurista italiano Luigi Ferrajoli, la realidad del debido proceso puede estar en discordancia con su ideal, particularmente en sistemas donde la igualdad ante la ley es una aspiración más que una realidad. La preocupación central de Ferrajoli es la necesidad de un debido proceso que no solo sea formal, sino que también aborde las desigualdades intrínsecas en el acceso a la justicia (p. 34).

La discrecionalidad judicial, inherente en cualquier sistema legal, puede ser problemática cuando no está rigurosamente balanceada con normas claras y justas. Resalta la discrecionalidad, junto con las disparidades socioeconómicas y las diferencias culturales, conduciendo a una aplicación desigual de la justicia, socavando el principio de igualdad ante la ley.

La autora antes citada argumenta que un debido proceso efectivo debe trascender la mera formalidad legal, puesto que, debe reconocer y abordar activamente las desigualdades inherentes en el acceso a la justicia; resulta no solo la garantía de procedimientos legales adecuados, sino también el aseguramiento de que todas las personas, independientemente de su estatus socioeconómico o cultural, tengan acceso equitativo a estos procedimientos. El desafío radica en implementar un sistema judicial en la cual se comprometa con la justicia sustantiva, garantizando la equidad en la práctica.

En el ámbito del derecho internacional, es imperativo la importancia del debido proceso en la protección de derechos humanos. José Luis Cusi (2022), enfatiza que, en contextos internacionales, donde las diferencias culturales y legales son más pronunciadas, el debido proceso actúa como un puente entre sistemas jurídicos diversos, promoviendo un entendimiento común de justicia y equidad; esta perspectiva global del debido proceso es crucial en una era de creciente interconexión y desafíos transnacionales.

El debido proceso, en su esencia, se convierte en un símbolo de la lucha por la justicia. Como bien señala Juan Carlos Díaz (2021), “el debido proceso es tanto un escudo como una espada: protege a los individuos de la arbitrariedad del Estado y, al mismo tiempo, les otorga herramientas para reivindicar sus derechos” (p. 79-80). Esta dualidad refleja la naturaleza dinámica y multifacética del debido proceso, siendo un concepto en constante evolución y adaptación a nuevas realidades.

En la actualidad, con la creciente digitalización y globalización, el debido proceso enfrenta nuevos desafíos. “La rápida evolución tecnológica y la necesidad de respuestas legales a problemas globales exigen una reinterpretación y adaptación de este principio” (Perales, 2021, p. 9). Lo que resalta la importancia de la justicia como un proceso inclusivo y participativo, se torna relevante, lo que conlleva a que el debido proceso debe evolucionar para garantizar así una justicia más holística y representativa.

1.2. Conceptualización del debido proceso en Ecuador

En Ecuador, el debido proceso es una piedra angular que garantiza la justicia y equidad en la administración de la ley, en consonancia con las normativas internacionales y los principios democráticos. En la Constitución de la República del Ecuador (2008), ha integrado de manera explícita el debido proceso como un derecho fundamental, evidenciando un claro compromiso con los estándares internacionales de justicia; misma integración va más allá de la mera adhesión formal, pues, se traduce en un conjunto de

garantías procesales que buscan asegurar un juicio justo, equitativo y transparente. La Constitución ecuatoriana establece, de manera detallada, derechos como la presunción de inocencia, el derecho a una defensa, y el acceso a un juez imparcial, entre otros.

Agustín Grijalva (2013), conduce a la interpretación del debido proceso legalista, con enfoque en derechos humanos. Grijalva argumenta que el debido proceso debe ser entendido como un medio para garantizar la dignidad humana y la igualdad sustantiva, y no solo como un conjunto de formalidades procesales.

Sin embargo, la realidad del debido proceso en Ecuador a menudo se enfrenta a desafíos significativos. “Las disparidades socioeconómicas y la limitada accesibilidad al sistema judicial para ciertos sectores de la población pueden socavar la efectividad de estas garantías” (Cevallos, 2023, p. 71). Es decir, a pesar de los avances legislativos, la práctica judicial en Ecuador aún enfrenta retos en términos de garantizar un debido proceso efectivo y equitativo para todos los ciudadanos; la preocupación principal radica en cómo las realidades sociales y económicas pueden influir en la igualdad ante la ley.

En el ámbito internacional, juristas como Siro Lombardini (2023), hace alusión a la importancia de los estándares internacionales en el fortalecimiento del debido proceso en países como Ecuador, dentro del cual, sugiere que la adhesión a tratados internacionales y el diálogo con sistemas judiciales de otros países son fundamentales para la mejora continua de las garantías procesales. Dicho de otro modo, muestra una perspectiva global cada vez más interconectado, donde los desafíos de la justicia trascienden fronteras nacionales.

Según Nuria Marchal (2022), “la digitalización de los procedimientos judiciales, como la citación telemática, plantea preguntas sobre cómo equilibrar eficiencia y derechos procesales” (p. 4). En tal sentido, destacan la necesidad de adaptar el debido proceso a la realidad tecnológica, asegurando que las innovaciones sirvan para fortalecer, y no debilitar, las garantías procesales. Aunque el país ha realizado avances significativos en la integración de este principio en su sistema judicial, la práctica diaria sigue revelando áreas que requieren atención y mejora. La tarea de asegurar que el debido proceso sea una realidad efectiva para todos los ecuatorianos es un desafío continuo, que demanda un compromiso constante tanto de los profesionales del derecho como de la sociedad en su conjunto.

1.3.El Derecho a la defensa en el marco legal ecuatoriano

Para Hassan Molinares (2019), “el derecho a la defensa es comprendido como la garantía de que toda persona, independientemente de su condición social, económica o

cultural, tiene el derecho a ser oída y a contar con asistencia legal adecuada en el proceso judicial” (p. 117). Este derecho abarca diversas facetas, incluyendo el acceso a un abogado, el derecho a ser informado de las acusaciones, el derecho a presentar pruebas y a impugnar las presentadas en contra mediante el derecho a un juicio justo y público.

Desde otra óptica, Ramiro Ávila Santamaría (2014), señala que, “el derecho a la defensa es una manifestación concreta de la dignidad humana en el proceso judicial” (p. 84). Por otro lado, también argumenta que el derecho a la defensa no solo es un requisito procedimental, sino también un elemento esencial para la legitimidad de cualquier decisión judicial; dicha visión resalta que la calidad de la justicia no solo se mide por sus resultados, más bien por la forma en que se respetan y protegen los derechos de los involucrados en el proceso.

No obstante, la realidad práctica a pesar de los avances legislativos y constitucionales, existen brechas en la implementación efectiva de este derecho, mismas limitaciones en recursos, la sobrecarga del sistema judicial, y las disparidades socioeconómicas que pueden obstaculizar el acceso equitativo a la defensa legal. Como señala María López (2021), la efectividad del derecho a la defensa depende en gran medida de la capacidad del sistema judicial para garantizar igualdad de condiciones a todos los justiciables.

Por otro lado, la autora antes mencionada también sugiere que la adhesión a tratados internacionales y el intercambio de prácticas con otros sistemas judiciales pueden ser fundamentales para la mejora continua de las garantías procesales en Ecuador. La observación de López sobre el derecho a la defensa en el contexto jurídico ecuatoriano subraya una dicotomía entre las normativas establecidas y su ejecución práctica, puesto que, se ve comprometida por factores sistémicos como la limitación de recursos, la sobrecarga del sistema judicial y las disparidades socioeconómicas, creando un terreno desigual, impidiendo que ciertos sectores de la sociedad ejerzan plenamente su derecho a una defensa legal adecuada.

La digitalización de los procesos judiciales en Ecuador, como la introducción de la citación telemática, presenta tanto oportunidades como desafíos para el derecho a la defensa. Por otro lado, Gerardo Bernal (2019), resalta la necesidad de adaptar estas innovaciones tecnológicas para que fortalezcan y no debiliten las garantías procesales. Es decir, la digitalización puede mejorar el acceso a la justicia, siendo implementada de manera que preserve los derechos fundamentales de los justiciables.

1.4.Citación actual en Ecuador

En Ecuador, el proceso de citación judicial, regulado por el Código Orgánico General de Procesos (2015), constituye un pilar fundamental en la administración de justicia. Tradicionalmente, la citación se realiza mediante métodos físicos, como la entrega personal de boletas o notificaciones por medios de comunicación tradicionales, reflejando un enfoque que ha perdurado a lo largo del tiempo en el sistema judicial ecuatoriano. Este método, si bien arraigado en la práctica legal, enfrenta desafíos inherentes a su naturaleza, como la demora en la entrega y la incertidumbre en la recepción efectiva de la notificación por parte del destinatario; mismas limitaciones no solo impactan la celeridad de los procedimientos judiciales, sino que también plantean cuestiones sobre la eficiencia y accesibilidad del sistema de justicia.

Por otro lado, la citación tradicional en Ecuador, al depender en gran medida de interacciones físicas y procesos manuales, se ve afectada por la diversidad geográfica y las diferencias socioeconómicas del país. En un contexto donde la movilidad y la accesibilidad varían considerablemente, la efectividad de este método puede ser inconsistente, poniendo en riesgo la equidad en el acceso a la justicia. Además, el sistema judicial, enfrentando la sobrecarga de casos, se ve desafiado por la necesidad de un proceso de citación más ágil y adaptable. Por lo tanto, la citación actual, si bien representa una práctica legal arraigada, requiere una revisión crítica y una posible evolución hacia métodos más modernos y eficientes, como la citación telemática, para satisfacer las demandas de un sistema judicial más dinámico y accesible en el Ecuador actual.

Es imperativo señalar al Artículo 53:

La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador. Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido. Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación oficial. Toda citación deberá ser publicada en la página web del Consejo de la

Judicatura, a través de los medios electrónicos y tecnológicos de los que disponga la Función Judicial.

Bajo esta perspectiva, demuestra un equilibrio entre tradición y modernidad en las prácticas de citación, permitiendo métodos personales y electrónicos. La inclusión de opciones como el correo electrónico y la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura refleja un esfuerzo por adaptarse a la era digital, mejorando la accesibilidad y la eficiencia del proceso de citación. A pesar de que el artículo también mantiene el método tradicional de citación personal, preservando así las normas procesales establecidas; dicha combinación de métodos tradicionales y modernos busca garantizar que los demandados sean informados adecuadamente de las acciones legales en su contra, respetando su derecho a la defensa y asegurando la legalidad del proceso judicial.

Por el contrario, el artículo deja claro que el uso de medios electrónicos no reemplaza la citación oficial, lo que indica una cautela en la adopción de nuevas tecnologías y un respeto por las formalidades procesales, reflejando un compromiso con la evolución del sistema judicial sin sacrificar los principios legales fundamentales. La obligación de publicar todas las citaciones en medios digitales institucionales también demuestra un esfuerzo por mejorar la transparencia y el acceso público a la información procesal.

Por otro lado, tenemos el Artículo 55, que menciona:

Citación personal. Se cumplirá con la entrega personal a la o el demandado o en el caso de personas jurídicas u otras que no pueden representarse por sí mismas a su representante legal en cualquier lugar, día y hora, el contenido de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en ella y de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos. De la diligencia la o el citador elaborará el acta respectiva (p. 15).

La exigencia de la entrega personal, en cualquier lugar y momento, refleja un compromiso con la equidad procesal, asegurando que las partes no solo sean informadas, sino que tengan la oportunidad adecuada para preparar su defensa, por lo tanto, demuestra un reconocimiento de la relevancia de la participación efectiva de las partes en el proceso legal. A pesar de ello, también presenta desafíos logísticos y prácticos, especialmente en casos de difícil localización de las partes o de representantes legales.

Adicionalmente, la redacción del artículo indica la discreción del juzgador en determinar la información adicional necesaria para la citación, lo que subraya la

relevancia del criterio judicial en el proceso. Mientras que esta flexibilidad permite adaptar las notificaciones a las necesidades específicas del caso, también puede introducir cierta variabilidad y subjetividad en el proceso de citación. Por último, la elaboración de un acta por parte del citador añade un nivel de formalidad y registro oficial al proceso, lo que contribuye a la transparencia y al seguimiento adecuado del procedimiento judicial.

Así es preciso señalar al Artículo 55 del COGEP que señala lo siguiente:

Citación por boletas. Si no se encuentra personalmente a la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación. La citación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo (p. 16).

Desde una perspectiva jurídica, el artículo busca garantizar el derecho a la notificación y el debido proceso; la notificación adecuada es fundamental para asegurar que las partes involucradas en un proceso judicial tengan conocimiento de las acciones legales en curso y la oportunidad de responder o defenderse. Dicho de otra manera, está alineado con los principios procesales, asegurando que ningún individuo sea juzgado o afectado por una decisión judicial sin tener la oportunidad de participar en el proceso.

A pesar de esto, la práctica de la citación por boletas enfrenta desafíos en términos de eficacia y practicidad en el contexto contemporáneo, debido a que, la movilidad de las personas y la transitoriedad de las residencias pueden hacer que este método de notificación sea ineficiente o incluso ineficaz. Por otro lado, “la creciente digitalización de la sociedad sugiere que los métodos tradicionales de notificación pueden no ser los más adecuados para asegurar que las partes reciban efectivamente las notificaciones (Stellman, 2012, p. 64). En contraste con este método tradicional, la citación telemática, puede mejorar la eficiencia de las notificaciones y reducir los tiempos de espera, lo que es esencial para la celeridad del sistema judicial. Sin embargo, su implementación requiere considerar aspectos como la brecha digital y garantizar la seguridad de las comunicaciones electrónicas.

Desde una perspectiva de reforma legal, es crucial considerar la adaptación de las prácticas procesales a las realidades actuales. Mientras que la citación por boletas ha sido un método tradicional y efectivo en el pasado, la evolución de la sociedad y la tecnología

plantea la necesidad de revisar y actualizar estas prácticas; esto no significa descartar completamente los métodos tradicionales, sino más bien complementarlos con alternativas más acordes a las circunstancias actuales.

1.5.Citación telemática

Según Jaime de Lamo (2018), la citación telemática, un concepto emergente en el ámbito jurídico, representa un cambio paradigmático en la manera en que los procedimientos legales interactúan con la tecnología y la comunicación digital. En su esencia, “la citación telemática se define como el proceso de notificación judicial o legal a través de medios electrónicos, como el correo electrónico, plataformas en línea o mensajes de texto” (p. 12). Es decir, se presenta como un mecanismo busca agilizar los procedimientos legales, garantizar la eficiencia y la rapidez en las comunicaciones judiciales al adaptar el sistema de justicia a la era digital.

Dicho de otro modo, la evolución de la citación telemática está estrechamente ligada al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Inicialmente, para Claudia Castro (2016), “los sistemas judiciales dependían exclusivamente de métodos de notificación física, como el correo postal o la entrega en mano, procesos que a menudo resultaban lentos y poco eficientes” (p. 27). Con el advenimiento de la era digital, los sistemas judiciales han empezado a explorar alternativas electrónicas para mejorar estos procedimientos.

Sin embargo, la implementación de la citación telemática no ha estado exenta de desafíos y críticas. Uno de los principales retos es garantizar la seguridad y la privacidad en las comunicaciones electrónicas. Juristas y expertos en tecnología, como María Elena Nieto (2021), han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de violaciones de datos y la necesidad de sistemas robustos para proteger la información sensible. La seguridad cibernética se convierte en un aspecto significativo en la citación telemática, dado que la confidencialidad y la integridad de las comunicaciones judiciales son fundamentales.

Otro desafío importante es la brecha digital y la desigualdad en el acceso a las tecnologías. La citación telemática presupone que las partes involucradas en un proceso judicial tienen acceso a internet y las habilidades necesarias para utilizar medios digitales. Sin embargo, como señala la jurista Martha Nussbaum en su enfoque de las capacidades, no todos los individuos o comunidades tienen el mismo nivel de acceso o competencia tecnológica. Esto plantea problemas de equidad y acceso a la justicia, especialmente en regiones o sectores con acceso limitado a la tecnología.

Además, la citación telemática también ha generado debates sobre su validez legal y la forma en que se integra con los principios tradicionales del derecho. Juristas como Ronald Dworkin han enfatizado la importancia de interpretar las leyes y procedimientos legales de manera que se adapten a los cambios sociales y tecnológicos sin comprometer los principios fundamentales de justicia y equidad. La citación telemática debe, por lo tanto, ser coherente con estos principios básicos, garantizando que no se sacrifiquen las garantías procesales en aras de la eficiencia.

Por otro lado, la citación telemática también ha abierto nuevas avenidas para el estudio y la investigación en el campo del derecho y la tecnología. Juristas como Cass Sunstein han explorado cómo la tecnología puede cambiar la forma en que se entiende y se practica el derecho, planteando preguntas sobre cómo los sistemas judiciales pueden y deben adaptarse a la era digital. Esta línea de investigación es fundamental para entender y guiar la evolución de prácticas como la citación telemática.

Como se ha mencionado, la citación telemática es un fenómeno que refleja la intersección del derecho y la tecnología en el siglo XXI. Aunque ofrece oportunidades significativas para mejorar la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial, también presenta desafíos que deben ser abordados cuidadosamente. La seguridad de los datos, la equidad en el acceso a la tecnología, y la coherencia con los principios legales fundamentales son aspectos cruciales en la implementación y evolución de la citación telemática. A medida que los sistemas judiciales continúan adaptándose a la era digital, la citación telemática probablemente jugará un papel cada vez más importante en la configuración de la práctica y el estudio del derecho.

1.6. La citación telemática en la práctica jurídica ecuatoriana

La citación telemática en la práctica jurídica ecuatoriana es un fenómeno que refleja el avance hacia la modernización del sistema judicial y la adaptación a la era digital. Esta práctica, que implica la notificación de actos procesales a través de medios electrónicos, como el correo electrónico o plataformas digitales, ha ganado relevancia en Ecuador como parte de un esfuerzo por agilizar los procedimientos judiciales y aumentar su eficiencia.

Así lo menciona, Franklin Herrera (2023), ya que, la introducción de la citación telemática en Ecuador se enmarca en un contexto más amplio de reformas judiciales orientadas a la implementación de tecnologías de la información y la comunicación. Estas reformas buscan no solo mejorar la celeridad de los procesos judiciales sino también aumentar su transparencia y accesibilidad. Sin embargo, la implementación de la citación

telemática en el sistema judicial ecuatoriano ha enfrentado desafíos y ha generado debates importantes entre juristas y académicos.

Desde una perspectiva doctrinal, juristas como Lenin García (2022) han argumentado que la introducción de tecnologías como la citación telemática debe ser evaluada no solo en términos de eficiencia sino también considerando su impacto en los derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y el debido proceso. Asimismo, García destaca la importancia de garantizar que estas herramientas tecnológicas no comprometan las garantías procesales básicas y que se adapten a la realidad socioeconómica y cultural del país.

Uno de los desafíos más imperantes en la implementación de la citación telemática en Ecuador es la brecha digital. Esta problemática, señalada por Ramiro Ávila Santamaría (2014), implica que no todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de acceso a internet o las competencias digitales necesarias para interactuar con el sistema judicial en línea. Esta desigualdad en el acceso a la tecnología puede generar barreras en el ejercicio del derecho a la defensa y afectar la igualdad ante la ley.

En tal sentido, la seguridad y la privacidad de las comunicaciones telemáticas son preocupaciones centrales en la práctica jurídica. Expertos en derecho y tecnología, como Franklin Barriga López (2018), ha especificado la necesidad de establecer sistemas robustos para proteger la información sensible y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones judiciales. La ciberseguridad dotada en la citación telemática preserva la integridad del proceso judicial. Asimismo, el autor antes citado, argumenta que la tecnología ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y accesibilidad de la justicia, pero también advierte sobre los riesgos de una adaptación tecnológica, considerando plenamente los principios jurídicos fundamentales y los derechos humanos.

La citación telemática también ha reavivado el debate sobre la formalidad versus la sustancia en el proceso legal. Mientras que algunos juristas defienden la importancia de las formas procesales tradicionales, otros, como Alberto Manuel Santos (2022), abogan por una visión más sustantiva de la justicia, donde la celeridad, debido proceso y preponderación deben ser equilibradas con la garantía de los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad humana.

La experiencia de Ecuador en la implementación de la citación telemática ofrece lecciones valiosas tanto para el país como para otros sistemas judiciales en la región. La práctica ha mostrado que, cuando se gestiona adecuadamente, la citación telemática puede contribuir significativamente a la modernización del sistema judicial. Sin embargo,

su implementación exitosa depende de la capacidad de abordar los desafíos mencionados, especialmente en términos de equidad en el acceso a la tecnología y la protección de la privacidad y seguridad de los datos.

En conclusión, la citación telemática en la práctica jurídica ecuatoriana es un reflejo de un esfuerzo por adaptar el sistema judicial a la era digital. Aunque ofrece oportunidades significativas para mejorar la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial, también presenta desafíos que deben ser abordados con cuidado. Los temas de equidad en el acceso a la tecnología, la seguridad de los datos y la coherencia con los principios legales fundamentales son aspectos cruciales en la implementación y evolución de esta práctica. A medida que el sistema judicial ecuatoriano continúa adaptándose a la era digital, la citación telemática probablemente jugará un papel cada vez más importante en la configuración de la práctica y el estudio del derecho en el país.

1.7.Procedimiento actual de citación telemática

El procedimiento actual de citación telemática es un reflejo de la intersección entre el derecho y la tecnología, marcando un cambio significativo en la forma en que los sistemas judiciales interactúan con las partes procesales. Esta práctica, que implica la notificación de actos procesales a través de medios electrónicos como el correo electrónico o plataformas digitales, ha sido adoptada en varios sistemas judiciales como una manera de mejorar la eficiencia y agilizar los procesos legales. Sin embargo, su implementación y práctica actual no están exentas de desafíos y controversias.

En la práctica, la citación telemática se realiza mediante el envío de notificaciones judiciales a través de sistemas electrónicos, que pueden ser accesibles para las partes involucradas en un proceso judicial. Este método se ha promovido como una alternativa más rápida y económica a las formas tradicionales de citación, y en algunos casos, como una necesidad en respuesta a las restricciones impuestas por situaciones como la pandemia de COVID-19.

La importancia de la citación en el proceso legal es destacada en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos (2015), como una formalidad esencial en todos los procedimientos judiciales. Por ello, es fundamental asegurar su correcta ejecución; de lo contrario, podría ser motivo para anular una sentencia según lo establece el artículo 112 del mismo código. Esto se debe a que una citación inadecuada podría infringir el derecho a la defensa, el cual incluye garantías como disponer de tiempo y recursos suficientes para preparar una defensa efectiva, ser oído en el momento adecuado del proceso, argumentar a favor de la propia posición y responder a las pruebas y argumentos

presentados en contra, como lo estipula el artículo 76, numeral 7, letras a, b, c y h de la Constitución de la República del Ecuador (2008).

Por otro lado, la implementación de la citación telemática también presenta desafíos significativos. Uno de los más notorios es la brecha digital, que puede limitar el acceso de algunas personas al sistema judicial. Esta disparidad puede llevar a desigualdades en el acceso a la justicia y plantear serias preocupaciones sobre la equidad del proceso legal.

Con respecto, a la Resolución 012-2023 del Consejo de la Judicatura ha arrojado luz sobre una situación crítica en la provincia de Pichincha: un notable exceso en la carga de trabajo de las Unidades Judiciales. Esta situación se debe principalmente a una dotación insuficiente de personal frente a una alta demanda de tareas. Hasta el 9 de enero de 2023, se identificó que hay un total de 19.735 citaciones pendientes de realización en esta provincia. Estas citaciones están siendo manejadas por un equipo limitado de 28 funcionarios, apoyados por 11 vehículos, lo que subraya las dificultades operativas y los desafíos en la gestión eficiente de las obligaciones judiciales en la región.

Es imperativo mencionar a la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual (2023), en la cual señala lo siguiente:

La administración pública debe estar guiada por una real eficiencia y simplificación administrativa; que garantice el ejercicio de los derechos, sin retrasos y demoras innecesarias; que reduzca los costos y optimice los recursos públicos, así como el tiempo de todos los ciudadanos; cumpliendo con el mandato constitucional de una administración pública eficiente, eficaz, transparentes y de calidad (p. 3).

En esta misma línea, hay que mencionar que busca garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos de manera ágil, evitando retrasos y demoras innecesarias. La ley subraya la importancia de reducir costos y optimizar recursos públicos, lo que implica un uso más eficiente del tiempo para los ciudadanos; este mandato legal se alinea con el principio constitucional de una administración pública que debe ser no solo eficiente y eficaz, sino también transparente y de alta calidad, reflejando un compromiso con la mejora continua de los servicios gubernamentales y la satisfacción de las necesidades de la sociedad en un contexto digitalmente avanzado.

La modificación realizada en el artículo 25 especifica que la notificación al juez en casos de recusación debe efectuarse únicamente a través del correo electrónico institucional. Aunque esta actualización busca acelerar el proceso de citación, en la

práctica de recusación no suele haber dificultades para localizar a los jueces implicados, ya que sus lugares de trabajo son conocidos.

En tal sentido, el artículo 53 ha sido modificado para indicar que la citación personal se llevará a cabo utilizando boletas tanto físicas como electrónicas, con el objetivo de alinearse con las normas relacionadas con las citaciones por correo electrónico. Asimismo, se ha introducido un cambio en este mismo artículo, que ahora exige la publicación completa de las citaciones, incluyendo sus fundamentos y actas, en el sistema automático de consultas del sitio web del Consejo de la Judicatura. Cabe destacar que en este sistema ya se muestra un resumen cuando un citador ha subido su acta correspondiente, indicando si la citación fue realizada o no. Para acceder a detalles más específicos del acta de citación, es necesario consultar el expediente o el casillero judicial electrónico.

Este ajuste legislativo surge como respuesta a la carga procesal existente y a la limitación en el número de empleados encargados de las citaciones, quienes actualmente organizan rutas y sectorizaciones para cubrir el mayor número de direcciones posibles. Sin embargo, la nueva norma legal no parece ofrecer mejoras significativas al sistema previo y podría generar complicaciones futuras. Podría surgir, por ejemplo, la posibilidad de impugnar la validez de una citación basándose en el argumento de que no se realizó en días consecutivos, una cuestión que no tiene un impacto sustancial en los procedimientos. Además, el artículo modificado ahora exige que las actas de citación incluyan una constancia fotográfica cuando las boletas se fijen en el domicilio del demandado o en el establecimiento de una persona jurídica, una medida que incrementa la seguridad y garantiza que las boletas se han colocado efectivamente en el lugar especificado.

Finalmente, en la última modificación del artículo 55, el segundo numeral fue objeto de revisión, estableciendo un nuevo criterio para la citación telemática por boletas. Ahora se especifica que se puede citar a los procuradores judiciales a través de correo electrónico incluido en el poder, siempre y cuando el demandante demuestre que el procurador tiene un poder vigente y está facultado para responder a demandas. Aunque este cambio podría simplificar la citación a individuos representados por procuradores judiciales, la práctica de especificar un correo electrónico en el poder no es común, lo que podría limitar la frecuencia de uso de esta nueva disposición.

Tabla 3 Comparación de los cambios legislativos antes y después de la reforma de 2023

Aspectos	Antes (Reforma 2020)	Después (Reforma 2023)
Método de Citación por Boletas	Entrega en días alternos	Entrega en días consecutivos
Requisito de Registro Fotográfico	No se menciona	Obligatorio, adjunto en las actas
Procedimiento de Citación para Entidades Legales	Entrega a empleados o dependientes	En ausencia, fijar en lugar visible y documentar con fotos
Método de Citación Telemática	Boletas emitidas en días alternos	Boletas emitidas en días consecutivos
Citación Telemática para Abogados	No aplicable	Permitido con dirección de correo electrónico especificada.
Proceso de Citación Telemática para Entidades Legales	Mediante correo electrónico oficialmente	Igual, con confirmación de recepción
Necesidad de Emitir Exhortos para Citación Telemática	No requerido	Continúa sin ser necesario

Realizado por los autores.

1.8.Derecho a la defensa en el marco legal internacional

El derecho a la defensa, fundamental en el marco legal internacional, constituye una de las piedras angulares de la justicia y la equidad en cualquier sistema jurídico. Raúl Sánchez Gómez (2021), menciona que, el derecho intrínsecamente vinculado a los principios de un juicio justo y la protección de los derechos humanos, se encuentra consagrado en numerosos tratados y convenios internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; su reconocimiento y aplicación efectiva son indicativos de la madurez y la justicia de los sistemas legales a nivel mundial.

Mientras que Julio Alvear (2018), el derecho a la defensa se entiende como:

El derecho de toda persona, independientemente de su nacionalidad o circunstancias, a ser oída en igualdad de condiciones en cualquier procedimiento judicial. Incluye el acceso a un abogado, el derecho a ser informado de las acusaciones, el derecho a presentar pruebas y a impugnar las presentadas en contra, y el derecho a un juicio imparcial y público. Estas garantías no son solo formalidades procesales, sino elementos esenciales para la protección de la dignidad humana y la prevención de la injusticia y el abuso de poder (p. 148-149).

Es decir, Alvear resalta la importancia de un enfoque integral en el proceso judicial que va más allá del mero cumplimiento de procedimientos, garantizando que el derecho a la defensa se ejerza de manera sustantiva, contribuyendo a un sistema de justicia que protege los derechos de todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o circunstancias, y salvaguarda contra el abuso de poder y la injusticia. Por esta razón, se presenta como un mecanismo imprescindible para la protección de los derechos individuales frente al Estado. No obstante, Gozaíni (2017), sostiene que este derecho mantiene un equilibrio de poder entre el individuo y el Estado, para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa, en tanto, subraya la importancia de la defensa legal como una herramienta para la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia.

En efecto, la implementación efectiva del derecho a la defensa presencia las diferencias en los sistemas legales, las barreras lingüísticas, culturales, y las disparidades en recursos y el acceso a la asistencia legal pueden crear desigualdades significativas en la práctica. En el contexto de los tribunales internacionales y los mecanismos de justicia transnacional, “el derecho a la defensa ha contribuido al desarrollo de normas y prácticas que buscan asegurar la equidad en estos contextos, donde se abordan crímenes de gran magnitud y alcance” (Gonzaíni, 2017, p. 82).

Como se ha mencionado, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha creado nuevas oportunidades para el derecho a la defensa en el ámbito internacional. La posibilidad de asistencia legal a distancia, por ejemplo, ha abierto nuevas vías para garantizar que las personas tengan acceso a la defensa, incluso en contextos transfronterizos. Sin embargo, también ha surgido la preocupación de que la tecnología pueda comprometer la confidencialidad y la calidad de la asistencia legal.

1.9.Derecho comparado

1.9.1. España

La implementación de la Justicia electrónica en España avanza rápidamente, aunque enfrenta dificultades principalmente debido a la resistencia encontrada, dicha resistencia está relacionada con la falta de conocimiento, la desconfianza y los intereses en conflicto de los diferentes grupos y administraciones impactados por las medidas adoptadas (González, 2017, p. 12). Es decir, la transición a la justicia electrónica es concerniente a una profunda transformación tecnológica, ya que, requiere inversiones en la capacitación del personal judicial y administrativo para adaptarse a los nuevos sistemas. Por otro lado, la resistencia al cambio es un fenómeno común en cualquier sector, y el judicial no es la excepción. Las preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad de los datos y la fiabilidad de los sistemas electrónicos pueden generar desconfianza entre los usuarios y los profesionales.

Artículo 273, numeral 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (2001):

Únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberá aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes (p. 13).

La justicia electrónica, y específicamente la citación telemática, representa un avance significativo en la modernización y digitalización del sistema judicial español. La implementación de estos sistemas telemáticos para la comunicación de actos y resoluciones judiciales ha sido un paso crucial hacia una administración de justicia más eficiente y adaptada a la era digital. Este cambio no solo refleja un esfuerzo por mejorar la rapidez y eficiencia del sistema judicial, sino que también subraya un compromiso con la innovación y la adaptación a las nuevas tecnologías.

Sin embargo, la transición a la justicia electrónica no está exenta de desafíos. La implementación de sistemas telemáticos ha tenido que superar resistencias tanto tecnológicas como culturales. Uno de los principales desafíos ha sido garantizar la seguridad y la privacidad en las comunicaciones telemáticas. El riesgo de violaciones de datos y la necesidad de proteger la información sensible son preocupaciones cruciales que deben abordarse rigurosamente.

La adopción de nuevas tecnologías en el sistema judicial no debe comprometer las garantías procesales básicas. Como tal, la implementación de la citación telemática

debe realizarse de manera que respete los derechos procesales y garantice que todas las partes involucradas tengan un acceso equitativo y efectivo al proceso judicial.

La Resolución No. 001-NG-DINARDAP (2021), establece la regulación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINE), enfocándose en su administración y utilización para la citación telemática y notificación dentro del sector público ecuatoriano. Esta normativa se presenta como un avance significativo hacia la digitalización y modernización de los procesos judiciales y administrativos, promoviendo la eficiencia y la transparencia. No obstante, su implementación efectiva requiere una infraestructura tecnológica robusta, capacitación adecuada para los usuarios, garantías para asegurar la seguridad y privacidad de la información manejada; cuya iniciativa se acompañe de medidas que aseguren el acceso equitativo a la tecnología para todos los ciudadanos, evitando así la exclusión de aquellos con limitado acceso a recursos digitales.

CAPÍTULO 2

2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DIAGNÓSTICO

La justificación metodológica de esta investigación se enfatiza en un enfoque cualitativo, centrado en el análisis de percepciones y experiencias de actores clave en el sistema judicial ecuatoriano. La estrategia metodológica se sustentará en la realización de entrevistas semiestructuradas a dos jueces de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Atuntaqui y dos abogados en libre ejercicio, permitiendo una exploración profunda de las perspectivas y desafíos asociados con la citación telemática.

Esta aproximación metodológica facilita la identificación de factores críticos que influyen en la eficacia y la equidad del proceso de citación telemática, así como su interacción con el derecho a la defensa. La selección de jueces y abogados como sujetos de estudio proporciona una visión integral desde diferentes puntos de vista dentro del sistema judicial, lo que enriquece el análisis y la comprensión del fenómeno investigado.

La técnica de entrevistas permite recoger testimonios detallados y experiencias prácticas relacionadas con esta investigación, ofreciendo perspectivas valiosas para la evaluación de su impacto en el debido proceso y en el derecho a la defensa. Esta metodología asegura la recolección de datos relevantes y significativos para el desarrollo de la investigación, contribuyendo a la generación de conocimientos fundamentados y aplicables al contexto jurídico ecuatoriano.

Los resultados del estudio diagnóstico revelan aspectos críticos que requieren atención para garantizar una implementación justa y eficaz de la citación telemática en el sistema judicial ecuatoriano. Estos resultados abordan preocupaciones sobre la equidad en el acceso a la tecnología, la seguridad, privacidad de los datos, y la alineación de la citación telemática con los principios del debido proceso.

A continuación, se presenta un análisis detallado de los hallazgos y su interpretación en el contexto de la investigación realizada:

Tabla 4 Variables sobre los hallazgos y su interpretación en el contexto de la investigación realizada

Tipo de Variable	Elemento	Descripción	Operacionalización
	Jurídico de Estudio		
Independiente	Implementación de Citación Telemática	Refiere a la introducción y uso de tecnologías digitales en el ámbito judicial, incluyendo la infraestructura necesaria, los protocolos establecidos y las políticas adoptadas para la citación telemática.	Se analizará mediante el estudio de documentos oficiales, políticas judiciales, entrevistas con profesionales del derecho y la observación de la práctica judicial para identificar los componentes tecnológicos y procedimentales adoptados.
Dependiente	Eficacia del Derecho a la Defensa	Evalúa el impacto de la citación telemática en la habilidad de los individuos para ejercer efectivamente su derecho a la defensa dentro del marco legal.	Se medirá a través de entrevistas a jueces y abogados, así como análisis de casos, para evaluar la percepción de los involucrados en el proceso judicial sobre la influencia de la citación telemática en la capacidad de ejercer la defensa.

Realizado por los autores.

2.1.Enfoque de la Investigación:

La metodología de la presente investigación se caracteriza por su naturaleza descriptivo-analítica, enfocada en la elucidación y generación de conocimientos aplicables a la formulación de reformas específicas al Código Orgánico General de Procesos en la República del Ecuador. Dicho análisis se centra particularmente en la incorporación y optimización de mecanismos de citación telemática en el ámbito del sistema de justicia, con el objetivo de promover una administración judicial más eficiente y accesible; este estudio se caracteriza por su naturaleza aplicada, buscando soluciones concretas para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema judicial mediante la implementación de la citación telemática, con la intención de que los resultados tengan aplicaciones directas en la formulación de políticas o reformas legales.

Desde el prisma descriptivo-analítico adoptado, se procede a un examen exhaustivo de la configuración actual de la citación telemática en el ámbito jurídico ecuatoriano, abarcando aspectos como su implementación y la repercusión sobre la eficiencia y prontitud de los procedimientos judiciales. Se otorga especial consideración a los obstáculos identificados, tales como la fiabilidad en la transmisión de notificaciones y su influencia en la salvaguarda de los derechos de defensa, aplicando un enfoque analítico riguroso para la interpretación de los datos obtenidos, con el fin de desentrañar las complejidades inherentes al sistema.

La metodología implementada en esta investigación se articula en torno a la recolección de datos mediante el análisis exhaustivo de documentos, entrevistas a profundidad con juristas y la evaluación meticulosa de casos concretos, lo cual brinda un panorama holístico sobre la dinámica de la citación telemática y sus consecuencias jurídicas.

Además, este estudio es de carácter cualitativo, especialmente diseñado para la exploración de temáticas complejas y aún no suficientemente exploradas, como lo es la incidencia de las innovaciones tecnológicas en la esfera judicial. Dicha orientación cualitativa facilita el desglose minucioso de las percepciones y vivencias de los implicados respecto a la citación telemática, abordando con precisión las realidades presentes y las modalidades asociadas a esta. A su vez, la dimensión descriptiva del estudio propicia un examen pormenorizado de las condiciones vigentes y las modalidades operativas de la citación telemática, en tanto que su vertiente exploratoria permite el descubrimiento de tendencias, obstáculos y ventajas inherentes a su aplicación, evaluando

de igual forma las repercusiones sobre el principio del debido proceso y la tutela efectiva de los derechos.

2.2. Alcance de la investigación:

El objeto de la presente investigación jurídica radica en la evaluación de las repercusiones que conlleva la incorporación de la citación telemática dentro del marco del sistema de justicia ecuatoriano, particularmente en lo que respecta a la optimización de la eficacia, la universalización del acceso y la promoción de la equidad judicial. Se indaga en la medida en que esta innovación tecnológica contribuye a la agilización de los trámites procesales y propicia una distribución más equitativa del servicio de justicia, con especial atención a las colectividades situadas en áreas de difícil acceso o con restricciones en la utilización de medios tecnológicos tradicionales. Asimismo, se somete a escrutinio la aptitud del sistema para asegurar la inviolabilidad de la información y la confidencialidad, examinando el efecto de estas variables en la percepción colectiva acerca de la solidez y la fiabilidad de la estructura judicial.

De tal manera que, se enmarca dentro del proceso de modernización y digitalización de los aparatos judiciales, con un enfoque específico en el aprovechamiento de las tecnologías para potenciar la administración de justicia en aspectos de eficacia, accesibilidad y justicia distributiva. Se lleva a cabo un análisis exhaustivo que no se limita a ponderar las ventajas que la citación telemática podría reportar, sino que también contempla los retos y las consecuencias que dicho mecanismo podría entrañar para la salvaguarda de los derechos esenciales y la imagen del sistema judicial ante la sociedad ecuatoriana. El propósito ulterior de este escrutinio es formular propuestas encaminadas a la optimización de la funcionalidad y la imparcialidad del entramado judicial del país.

La investigación contempla imperativamente la conciliación entre el avance tecnológico del aparato judicial y la salvaguarda inexorable de los derechos fundamentales, procurando que la implementación de la citación telemática no genere ni exacerbe desigualdades, en particular en contextos de divergencias acentuadas en el acceso a la tecnología. Se propone la adopción de estrategias dirigidas a garantizar la equidad en el acceso, tales como la instauración de sistemas de notificación híbridos y la promoción de iniciativas de alfabetización digital. Asimismo, se subraya la necesidad de integrar protocolos de seguridad garantistas que aseguren la confidencialidad de los datos personales y, por ende, consoliden la confianza en la integridad del sistema de justicia.

2.3.Métodos empleados y sus propósitos en el contexto de investigación:

Dentro del marco de esta investigación, se adoptan metodologías cualitativas de carácter descriptivo y exploratorio, en conjunción con un abordaje analítico. Tales metodologías son deliberadamente seleccionadas con el objetivo de ahondar en el análisis de percepciones, experiencias y las estructuras subyacentes inherentes a la práctica de la citación telemática en el ámbito del sistema judicial ecuatoriano.

Estas técnicas se orientan a la elaboración de un detallado esquema descriptivo del estado actual de la citación telemática, abarcando aspectos como su implementación, su eficiencia operativa y los obstáculos que enfrenta. La finalidad de este enfoque metodológico radica en la documentación meticulosa de perspectivas jurídicas de los sujetos implicados específicamente juzgadores y abogados en libre ejercicio, lo cual establece un fundamento trascendental para la interpretación cabal del fenómeno en estudio.

Por otro lado, se utilizará la metodología exploratoria para examinar cuestiones incipientes o poco dilucidadas asociadas a la implementación de la citación telemática, dada su naturaleza de novedad dentro del espectro judicial. Su propósito esencial radica en la detección de tendencias innovadoras, obstáculos no previstos y potencialidades derivadas de la incorporación de este mecanismo tecnológico, promoviendo así la adaptabilidad del análisis investigativo ante fenómenos novedosos y circunstancias en evolución a lo largo del desarrollo investigativo.

En la misma línea, se empleará la metodología analítica, ya que, al ser aplicada para el escrutinio de la información obtenida mediante las técnicas descriptivas y exploratorias, se elucidará las interconexiones, causas y consecuencias inherentes al uso de la citación telemática dentro del marco judicial. Dicho enfoque analítico es fundamental para realizar una valoración crítica respecto a la incidencia de la citación telemática sobre los principios del debido proceso y el ejercicio del derecho a la defensa, identificando simultáneamente los retos surgidos y delineando estrategias orientadas a la optimización de la funcionalidad y justicia del sistema judicial.

La sinergia de estos enfoques metodológicos confiere una perspectiva exhaustiva sobre el fenómeno de la citación telemática, abarcando desde su concreción operativa hasta sus repercusiones prácticas, doctrinales y jurídicas. Este entramado metodológico garantiza un análisis riguroso del influjo que la citación telemática ejerce sobre la

estructura judicial ecuatoriana, permitiendo que el estudio afronte con solidez el examen de sus efectos en el entorno legal.

2.4. Instrumentos derivados de la metodología seleccionada:

Los instrumentos metodológicos adoptados en la presente investigación se orientan hacia la recopilación de datos cualitativos, con el propósito de esclarecer las percepciones, experiencias y posturas de los sujetos partícipes del ámbito judicial ecuatoriano respecto a la citación telemática.

Entre estos instrumentos, podemos destacar:

Las entrevistas semiestructuradas que se configuran como un mecanismo primordial para la extracción de testimonios exhaustivos de jueces, abogados en torno a la citación telemática. La naturaleza semiestructurada de las entrevistas brinda la elasticidad necesaria para adentrarse en áreas temáticas particulares en función de las respuestas de los entrevistados, promoviendo así la obtención de información cualitativa de gran valor y profundidad analítica.

En tal sentido, el enfoque documental se utilizará para comprender un escrutinio meticuloso de textos normativos, legislación vigente, disposiciones judiciales y contribuciones doctrinales pertinentes a la citación telemática y a la estructura jurídica en general. Dicho proceso facilita una cabal aprehensión del entorno normativo y regulatorio, así como de las políticas y procedimientos jurídicos vigentes respecto a la citación telemática, posibilitando una interpretación informada y fundamentada del contexto legal aplicable.

Dichos instrumentos resultan esenciales en el proceso de acumulación de evidencias empíricas, las cuales sustentan una visión holística sobre el impacto que la implementación de la citación telemática ejerce sobre el principio del debido proceso y la tutela del derecho a la defensa dentro del contexto jurídico ecuatoriano. Esta recopilación de información es crucial para la elaboración de proposiciones debidamente fundamentadas que propendan a la optimización de la funcionalidad y justicia del aparato judicial ecuatoriano.

2.5. Delimitación de la población y la muestra

La delimitación de la población y la muestra para la investigación se centran en los protagonistas fundamentales del ámbito judicial ecuatoriano. El colectivo de interés se compone de magistrados, letrados actuantes en ejercicio independiente, representantes de la defensa pública y sujetos procesales, prestando particular atención a aquellos

individuos que han mantenido una interacción directa con el mecanismo de citación telemática. Esta precisión en la delimitación de la población y la muestra resulta imperativa para asegurar la relevancia y pertinencia de los datos recabados en relación con el objeto de estudio planteado.

2.6. Justificación del tipo de muestreo:

La muestra se constituye por dos jueces, dos letrados en ejercicio autónomo seleccionados deliberadamente para reflejar un equilibrio entre los operadores de justicia y los representantes de los intereses litigiosos. La elección deliberada se orienta hacia sujetos que cuentan con una interacción directa y sustancial con la citación telemática, garantizando así la pertinencia y profundidad de sus aportes al estudio.

La preferencia por una técnica de muestreo intencional se justifica por el carácter cualitativo e indagatorio de la investigación. Dicho método posibilita la selección de informantes clave capaces de ofrecer percepciones detalladas acerca de la dinámica y repercusiones de la citación telemática en el contexto jurisdiccional ecuatoriano. La proporción equitativa de jueces y abogados procura un balance en las visiones y experiencias, propiciando un análisis comparativo entre las perspectivas de los aplicadores del derecho y aquellos que lo invocan en defensa de los justiciables. Aunque la muestra es limitada en términos de generalización, su valor reside en la profundidad y calidad de los datos que se generarán, lo cual es crucial para un estudio cualitativo donde el énfasis está en obtener conocimientos detallados y contextualizados.

Estrategia investigativa o proceder metodológico general seguido en el proceso de investigación de acuerdo al alcance e intereses de la investigación:



Ilustración 1 Etapa de diagnóstico inicial de la investigación

Realizado por los autores.

Se describe un esquema de las etapas de diagnóstico inicial en lo referente al estudio e implementación de sistemas jurídicos, relacionado con la citación telemática, dentro de los cuales, reflejan una metodología sistemática y rigurosa propia de investigaciones jurídicas y proyectos de modernización en el ámbito de la justicia, este proceso es relevante para asegurar la fundamentación teórica del estudio, ofreciendo un panorama doctrinal y legal que sustente las fases subsiguientes del diagnóstico. De la misma manera, nos referimos al escrutinio detallado de políticas judiciales, regulaciones y documentos oficiales para entender cabalmente el marco legal y operativo de la citación telemática en el contexto específico de Ecuador.

Modelación de la Propuesta



Ilustración 2 Modelación de la propuesta de la investigación

Realizado por los autores.

Este es un proceso investigativo, estructurado en tres fases sucesivas que garantizan un acercamiento sistemático y riguroso al estudio de fenómenos legales, como podría ser la implementación de la citación telemática en el ámbito judicial, pues concierne la construcción y validación de herramientas metodológicas basadas en los resultados de la etapa de diagnóstico inicial. En el ámbito jurídico, conlleva a la creación de guías de entrevista semiestructuradas y cuestionarios detallados, que son relevantes para recopilar información específica en esta investigación, siempre en conformidad con los estándares éticos y legales.

De tal modo que, la recolección sistemática y ordenada de datos, se ha de incluir entrevistas semiestructuradas; esta etapa está enfocada en obtener una comprensión más profunda de las experiencias, opiniones y desafíos relacionados con la citación telemática,

puesto que, esta fase es crítica para asegurar que la información recogida sea representativa y robusta, facilitando un análisis empírico del fenómeno jurídico.

Consecuentemente, los datos recabados se examinarán a través de técnicas cualitativas, como el análisis temático, para descifrar patrones, temas y relaciones clave. En este contexto, este análisis busca interpretar cómo las prácticas y percepciones actuales se alinean con el marco legal existente frente a las implicaciones prácticas de las políticas y procedimientos judiciales.

La coordinación para la recopilación de datos y la asignación de participantes se efectuará mediante canales de comunicación formalmente establecidos. Se determinarán sujetos específicos conforme a criterios predeterminados, asegurando su representatividad y relevancia para la investigación. Asimismo, se proporcionarán instrucciones claras y detalladas a todos los participantes para garantizar la uniformidad en la recolección de datos. Los materiales y recursos empleados en el estudio serán cuidadosamente seleccionados y validados; incluyendo, cuestionarios y guías de entrevista.



Ilustración 3 Etapa del diagnóstico final o validación de la investigación

Realizado por los autores.

La coordinación para la recopilación de datos y la asignación de participantes se efectuará instrucciones claras y detalladas a todos los participantes para garantizar la uniformidad en la recolección de datos. Los materiales y recursos empleados en el estudio serán cuidadosamente seleccionados y validados; incluyendo, cuestionarios y guías de entrevista.

2.7. Conclusiones del diagnóstico causal

Las conclusiones derivadas del diagnóstico causal, fundamentadas en un análisis exhaustivo y metódico, revelan la complejidad inherente a la implementación de la citación telemática en el contexto judicial ecuatoriano. Se identifican factores determinantes que inciden en la eficacia, accesibilidad y equidad del sistema judicial, destacando la necesidad imperante de abordar las disparidades tecnológicas y garantizar la protección de los derechos fundamentales. Adicionalmente, subraya la relevancia de establecer marcos regulatorios robustos que aseguren la privacidad y seguridad de los

datos, así como la adaptabilidad de los procedimientos judiciales a las nuevas dinámicas digitales. Este diagnóstico causal sienta las bases para el desarrollo de estrategias orientadas a la optimización del sistema judicial, enfatizando la relevancia de una infraestructura tecnológica inclusiva y equitativa.

CAPÍTULO 3

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Y RESULTADOS

El análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación jurídica se aborda con un enfoque meticuloso y crítico, destinado a desentrañar las implicaciones de la citación telemática en el ámbito del sistema judicial ecuatoriano. Dicho análisis se fundamenta en una rigurosa evaluación de los datos recabados, aplicando criterios analíticos coherentes con la metodología adoptada y los objetivos del estudio. Este proceso permite identificar patrones, tendencias y anomalías en la información, facilitando una interpretación objetiva y fundamentada de los hallazgos. Así, se busca no solo elucidar los efectos prácticos de la implementación de la citación telemática, sino también examinar sus repercusiones en la eficiencia procesal, la accesibilidad a la justicia y la protección de los derechos fundamentales, contribuyendo de esta manera a la elaboración de propuestas normativas y procedimentales orientadas a la optimización del sistema judicial.

La modelación de la propuesta para la implementación de la citación telemática en el sistema judicial ecuatoriano se articula en torno a una estructura detallada y novedosa, que contempla tanto los aspectos técnicos como los procedimentales necesarios para su efectiva operatividad. Esta propuesta se fundamenta en un análisis exhaustivo que abarca la definición de protocolos digitales, la integración de plataformas tecnológicas seguras y la capacitación de los operadores judiciales, garantizando así su funcionalidad y adaptabilidad dentro del marco legal existente.

En cuanto a la originalidad, la propuesta introduce innovaciones en la gestión de procesos judiciales, enfatizando la automatización de citaciones y la mejora en la comunicación entre las partes involucradas. Se propone la creación de un sistema centralizado que permita la emisión, seguimiento y confirmación de citaciones de manera eficiente, transparente y accesible.

Desde el punto de vista financiero, el análisis para la implementación de esta propuesta incluye la estimación de costos asociados al desarrollo e integración de software, la adquisición de hardware necesario, la formación del personal y los gastos operativos continuos. Se contempla la elaboración de un presupuesto detallado que identifique las fuentes de financiamiento potenciales, incluyendo asignaciones presupuestarias gubernamentales, cooperación internacional y posibles alianzas público-privadas, asegurando así la sostenibilidad financiera del proyecto.

La propuesta busca la modernización del sistema judicial a través de la tecnología, fortaleciendo el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales, alineándose con los principios de eficiencia, equidad y transparencia.

Como propuesta viable se contempla la integración de un formulario estandarizado bajo juramento, avalado tanto por el Consejo de la Judicatura como por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP). Este instrumento formaliza el proceso de citación, asegurando la autenticidad, legalidad y trazabilidad de las comunicaciones dentro del sistema judicial ecuatoriano. El formulario incluirá campos esenciales como la identificación del ente emisor, datos del solicitante, información del destinatario de la citación, motivo y detalles de la citación, así como la firma electrónica y, si aplica, el sello institucional, todo ello bajo la premisa de un compromiso de veracidad y responsabilidad jurídica por parte del emisor. Este enfoque no solo refuerza la integridad del proceso judicial, sino que también alinea la práctica con los estándares nacionales de digitalización y seguridad de la información, representando un avance significativo en la modernización y eficiencia del servicio de justicia en Ecuador.

La implementación de la citación telemática bajo juramento por entidades gubernamentales y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) se erige como un avance significativo en la modernización y eficiencia del sistema judicial ecuatoriano. Esta modalidad, sustentada en principios de accesibilidad, celeridad y transparencia, permite una comunicación jurídica más ágil y directa entre las instituciones y los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo la integridad y la veracidad de los procesos mediante el juramento. La incorporación de tecnologías digitales en procedimientos formales no solo refleja el compromiso con la adaptación a la era digital, sino que también promueve la equidad en el acceso a la justicia, al reducir barreras geográficas y económicas. En este contexto, la citación telemática se presenta como una herramienta viable y necesaria para fortalecer la administración de justicia, alineándose con los objetivos nacionales de innovación y mejora continua en los servicios públicos.

3.1.Propuestas

Para desarrollar un programa de formación integral que habilite a los estudiantes en el uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), es crucial estructurar el contenido en módulos que abarquen desde los fundamentos básicos hasta aspectos más avanzados y específicos, como la gestión de la identidad digital y la seguridad en línea.

A continuación, se propone un esquema de programa dividido en módulos, con una descripción de los contenidos y objetivos de cada uno, presentado de la siguiente manera:

Tabla 5 Esquema del programa para el uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) para estudiantes

Módulo	Descripción del contenido	Objetivos de aprendizaje
Introducción a las TICs	Conceptos básicos de hardware y software. Introducción a Internet y la World Wide Web.	Comprender los conceptos fundamentales de las TICs y su evolución. Identificar los componentes básicos del hardware y el software.
Navegación y búsqueda eficiente en Internet	Técnicas de navegación web. Uso de motores de búsqueda. Evaluación crítica de fuentes de información.	Desarrollar habilidades para navegar y buscar información de manera eficiente en Internet. Aprender a evaluar la fiabilidad de las fuentes en línea.
Productividad digital	Uso de aplicaciones de ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones). Introducción a las herramientas colaborativas en línea.	Adquirir habilidades en el uso de herramientas de ofimática y colaboración para mejorar la productividad personal y grupal.
Comunicación digital	Principios de comunicación en línea. Correo electrónico, foros, blogs, y redes sociales. Netiqueta.	Entender las diversas formas de comunicación digital y aprender a usarlas de manera efectiva y respetuosa.
Seguridad y privacidad en línea	Conceptos de seguridad informática. Protección	Conocer las amenazas comunes en Internet y

		contra malware. Gestión de contraseñas. Privacidad en línea y redes sociales.	aprender métodos para proteger la información personal y los dispositivos.
Identidad digital y ciudadanía digital		Creación y gestión de una identidad digital. Derechos y responsabilidades en línea. Impacto de las TICs en la sociedad.	Comprender la importancia de una identidad digital positiva y conocer los derechos y responsabilidades como ciudadano digital.
Correo electrónico personal y profesionalismo		Importancia de un correo electrónico personal al alcanzar la mayoría de edad. Creación de un correo electrónico profesional. Buenas prácticas y etiqueta del correo electrónico.	Aprender la importancia de designar un correo electrónico personal y profesional. Conocer y aplicar las buenas prácticas en la gestión y uso del correo electrónico.
Proyecto final		Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en un proyecto que integre varias herramientas y plataformas TIC.	Demostrar la capacidad de integrar y aplicar de manera efectiva las habilidades y conocimientos adquiridos en el programa.

Realizado por los autores.

Este programa debe ser flexible y adaptable a diferentes contextos educativos, pudiendo ajustarse en duración y profundidad según las necesidades y el nivel de los estudiantes. La evaluación continua a través de tareas, pruebas y proyectos permitirá asegurar la comprensión y aplicación efectiva de los contenidos. Además, es fundamental fomentar una actitud crítica y reflexiva sobre el impacto de las TICs en la sociedad y en la vida personal de los estudiantes.

Nota: Para la creación de este programa de formación integral, que busca habilitar a los estudiantes en el uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación

(TICs) y enfatiza la importancia y responsabilidad de designar un correo electrónico personal al alcanzar la mayoría de edad, nos hemos inspirado en formatos metodológicos utilizados en Estados Unidos. Sin embargo, se ha adaptado cuidadosamente para que pueda implementarse de manera efectiva en el contexto educativo de Ecuador, considerando sus necesidades específicas y el entorno cultural.

3.2.Elementos claves a considerar en la adaptación del formulario de citación telemática

Para asegurar la validez y aceptación de los métodos de citación telemática en Ecuador, es imperativo establecer un marco jurídico específico que los respalde, debe abordar aspectos críticos para garantizar su eficacia y la salvaguarda de los derechos de los individuos implicados:

- **Legitimación jurisprudencial:**

La normativa ecuatoriana debe reconocer de manera explícita los métodos telemáticos como instrumentos legítimos para la emisión de citaciones en procedimientos judiciales y administrativos. Esto implica la reforma o adición de disposiciones a la legislación vigente que integren y normen la aplicación de tecnologías digitales en los trámites oficiales.

Es fundamental asegurarse de que el formulario cumpla con las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y con las regulaciones establecidas por la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Debe revisarse que el formulario permita la inclusión de todos los datos requeridos por la ley ecuatoriana, incluyendo, pero no limitándose a, la identificación completa de las partes, la naturaleza del procedimiento, y los plazos establecidos para las respuestas.

- **Integridad y confidencialidad de la información:**

Resulta crucial asegurar que las plataformas y sistemas empleados para la citación telemática ofrezcan niveles óptimos de seguridad que protejan la información personal y sensible. Esto conlleva la implementación de tecnologías de encriptación, controles de acceso autenticados y estrategias para prevenir intrusiones no autorizadas.

- **Autenticación de la recepción:**

Para que una citación telemática tenga validez jurídica, debe existir un mecanismo fiable que verifique la recepción de la notificación por parte del destinatario. Esto podría incluir sistemas de acuse de recibo electrónico, certificaciones digitales o cualquier otro procedimiento que provea evidencia irrefutable del envío.

- **Acceso universal y prácticas no excluyentes:**

La legislación debe contemplar el acceso de todos los ciudadanos a los medios telemáticos, garantizando que su uso no excluya a aquellos sin acceso fácil a internet o dispositivos digitales. Podría requerirse la provisión de alternativas o servicios públicos de asistencia.

La interfaz debe ser amigable y compatible con diversas plataformas digitales para facilitar su uso y garantizar que el proceso de citación sea eficiente, incluyendo el idioma, términos jurídicos específicos del país, y cualquier otro requerimiento formal como la firma electrónica, que es legalmente reconocida en Ecuador.

- **Conformidad con la normativa de protección de datos:**

Dado que la citación telemática implica el manejo de datos personales, es crucial respetar la legislación de protección de datos vigente en Ecuador, lo que incluye asegurar el consentimiento informado para la utilización de datos personales y facilitar a los individuos mecanismos para acceder, rectificar o suprimir su información personal. Debe garantizarse la confidencialidad y la integridad de la información mediante el uso de tecnologías de cifrado y autenticación, en línea con las normativas ecuatorianas sobre protección de datos.

- **Interoperabilidad y normativa técnica:**

Para facilitar la adopción de la citación telemática, la normativa debe fomentar la interoperabilidad de los sistemas y el cumplimiento de estándares técnicos que aseguren la compatibilidad y eficiencia de los procesos.

- **Interoperabilidad:**

El sistema debe ser capaz de interactuar con otras plataformas y sistemas utilizados por la DINARDAP y el Consejo de la Judicatura relacionadas, para facilitar el intercambio de información y la realización de trámites de manera eficiente.

- **Capacitación y soporte:**

Es importante desarrollar programas de capacitación para los usuarios del sistema de citación telemática, asegurando que comprendan su funcionamiento y puedan utilizarlo correctamente. Además, debe proveerse soporte técnico continuo para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir durante su uso.

En tal sentido, guiados por la creación de un programa integral, hemos realizado un formulario de citación telemática que pueda ser utilizado en el contexto de Ecuador, inspirándonos en los formatos estándar de citación en una acción civil de los tribunales



Realizado por los autores.

Realizado por los autores.

A continuación, se propone un esquema para el formulario de citación telemática:

Tabla 6 Esquema de formulario citación telemática

Campo	Descripción
Entidad Emisora	REPÚBLICA DEL ECUADOR FUNCIÓN JUDICIAL
Tipo de Documento	TRIBUNAL DE JUSTICIA (Ciudad, Provincia)
Acción No.	Materia (Número de caso)
Demandado	(Nombre del demandado o parte a la que se dirige la citación)
Dirección Electrónica	(Correo electrónico de la parte citada)
Accionante	(Nombre del accionante o parte que emite la citación)
Fecha de Emisión	(Fecha de emisión de la citación)
Fecha y Hora de la Audiencia Telemática	(Fecha y hora programadas para la audiencia o acto procesal)
Notificación de Citación	Por medio de la presente, se le notifica que ha sido legalmente citado para comparecer en una audiencia telemática en el caso referido anteriormente, que se llevará a cabo a través de (plataforma de videoconferencia), conforme a las leyes y regulaciones de la República del Ecuador.
Detalles del Caso	Breve descripción de la naturaleza del caso Accionante(s): (Nombre del o los actores) Demandado(s): (Nombre del o los demandados)
Instrucciones	1. Conexión a la audiencia telemática mediante. (Enlace de la audiencia). 2. Obligatoriedad de presentación en la fecha y hora indicadas. 3. Requisitos técnicos para la participación. 4. Presentación de documentos y pruebas pertinentes antes de la audiencia.

Advertencia	Este documento es una citación legal. El incumplimiento de esta citación puede resultar en sanciones legales, incluyendo la posibilidad de ser declarado en rebeldía.
Firma Electrónica / Sello del Tribunal	(Nombre del funcionario judicial), (Cargo) (Fecha y hora de emisión)
Contacto del Tribunal	Dirección: (Dirección física del tribunal) Teléfono: (Número de teléfono) Correo Electrónico: (Correo electrónico del tribunal)
<i>Realizado por los autores.</i>	

Inspirado en los estándares de los tribunales de Estados Unidos pero adaptado a las regulaciones y necesidades locales, se debe considerar una colaboración estrecha entre la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) y el Consejo de la Judicatura. Este esfuerzo se enmarca en la creación de un sistema integral que facilite las citaciones dentro del ámbito judicial ecuatoriano, aprovechando las tecnologías digitales para aumentar la eficiencia y accesibilidad del proceso legal.

Para evaluar el impacto de la implementación de un sistema de citación telemática en el ámbito judicial, es esencial medir una serie de variables clave que reflejen tanto la eficiencia operativa del sistema como la experiencia del usuario. Estas variables incluyen los tiempos de respuesta, las tasas de resolución de casos, la facilidad de uso y la satisfacción de los usuarios.

A continuación, se describe cómo se pueden medir estas variables de manera efectiva:

Tabla 7 Variables sobre los tiempos de respuesta, tasas de resolución de casos, factibilidad de uso y satisfacción de los usuarios

Variable	Definición	Método de Medición
Tiempos de respuesta	Intervalo entre la emisión de una citación telemática y la recepción de la respuesta por parte del destinatario.	Registro automatizado del momento de envío y confirmación de lectura o respuesta para calcular el tiempo.

		tiempo promedio de respuesta.
Tasas de resolución de Casos	Porcentaje de casos resueltos en un período determinado, indicativo de la eficiencia del proceso judicial.	Seguimiento estadístico del número de casos iniciados y resueltos en un período específico, antes y después de la implementación del sistema.
Facilidad de uso	Juego	Encuestas y cuestionarios que evalúan la interfaz de usuario, comprensión de funcionalidades y facilidad para completar tareas comunes.
Satisfacción de los usuarios	Grado de conformidad de los usuarios con el sistema de citación telemática en términos de eficiencia, confiabilidad y soporte.	Encuestas de satisfacción periódicas con preguntas abiertas y cerradas sobre diferentes aspectos del sistema.

Realizado por los autores.

La implementación de un formulario de citación telemática que cumpla con estos criterios no solo facilitará el proceso de citación dentro del sistema judicial ecuatoriano, sino que también representará un paso significativo hacia la modernización y digitalización de la justicia en el país, este esfuerzo conjunto entre la DINARDAP y el Consejo de la Judicatura reflejará el compromiso de Ecuador con la innovación y la eficiencia en sus procedimientos legales.

La adopción de citaciones telemáticas en el marco judicial ecuatoriano forma parte de una iniciativa más amplia destinada a la modernización y optimización de su eficacia. Las modificaciones introducidas en la normativa legal del país, particularmente en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), han implicado ajustes notables en el mecanismo de citación, abarcando tanto las notificaciones físicas como las digitales. Dichas modificaciones, efectuadas bajo la Ley Orgánica para la Transformación Digital

y Audiovisual, tienen el propósito de alinear el sistema de justicia con las demandas contemporáneas, integrando componentes digitales para asegurar una mayor productividad en el proceso de notificación.

La eficiencia y rapidez de los procesos judiciales en Ecuador, en el contexto de las citaciones telemáticas, parecen haberse beneficiado de la incorporación de estas tecnologías, lo que ha permitido mantener la continuidad de los procesos judiciales incluso en circunstancias desafiantes. Sin embargo, la adaptación completa y la evaluación de su impacto en términos de plazos de respuesta y tasas de resolución de casos requerirán una observación continua y posiblemente ajustes adicionales para asegurar que se mantengan tanto la eficiencia procesal como los derechos de las partes involucradas.

3.3. Resultados de las entrevistas a jueces de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante

La selección de los juzgadores Dr. Óscar Cuenca Ordoñez y Dr. Segundo Méndez Criollo para participar en esta investigación se fundamenta en su distinguida trayectoria y amplia experiencia en la judicatura dentro de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante; representan figuras emblemáticas en el ámbito de la administración de justicia en Ecuador, habiendo contribuido significativamente al desarrollo jurisprudencial y a la implementación de reformas procesales en el sistema judicial ecuatoriano.

La participación de estos distinguidos jueces enriquece esta investigación, proporcionando perspectivas valiosas desde la práctica judicial sobre la implementación y percepción de la citación telemática en Ecuador. Su experiencia, junto con su compromiso con la mejora continua del sistema judicial, los convierte en colaboradores ideales para explorar las dimensiones prácticas, éticas y legales de la citación telemática, y su influencia en la confianza y eficiencia del sistema judicial ecuatoriano. Esta investigación se beneficia de su conocimiento especializado y su visión panorámica sobre los retos que enfrenta la justicia en la era digital, contribuyendo así a un análisis comprensivo y fundamentado sobre el tema en cuestión.

Tabla 8 Pregunta 1. ¿Cómo definiría usted la citación telemática en el contexto del sistema judicial?

Entrevistados	Respuesta
---------------	-----------

Dr. Óscar Cuenca Ordoñez, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	Es definida como un mecanismo procesal innovador que utiliza medios electrónicos para la comunicación de actos procesales, en este caso, la citación; pero debe ser considerado como un complemento al sistema tradicional, más que como un sustituto, asegurando que su aplicación no solo responda a la necesidad de eficiencia y celeridad procesal, sino más bien a la salvaguarda de los derechos y garantías fundamentales de los justiciables.
--	---

Dr. Segundo Méndez Criollo, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	Se puede decir que la citación telemática es conceptualizada como una evolución necesaria y pertinente del sistema judicial que se alinea con la era digital y responde de manera efectiva a las exigencias de modernización y accesibilidad en la administración de justicia.
--	--

Fuente: Entrevistados (2024). Guijarro y Maldonado, (2024).

Análisis:

Las diferentes perspectivas resaltan la precaución ante la potencial despersonalización del proceso judicial, manteniendo un equilibrio entre innovación y los valores esenciales del debido proceso. Por otro lado, se aboga por una adaptación proactiva del sistema judicial a la era digital, considerando la citación telemática como una herramienta de eficiencia, como un elemento crucial para la modernización y accesibilidad de la justicia. Este enfoque destaca la necesidad de evolucionar hacia un sistema judicial que responda de manera efectiva a las demandas contemporáneas, sin perder de vista la integridad y seguridad del proceso. Ambas perspectivas evidencian la complejidad de armonizar la innovación tecnológica con los principios jurídicos, delineando un camino hacia una justicia adaptativa que salvaguarde tanto la eficiencia como la equidad procesal.

Tabla 9 Pregunta 2. ¿En qué aspectos considera que la citación telemática supera en efectividad a los métodos tradicionales de citación?

Entrevistados	Respuesta
Dr. Óscar Cuenca Ordoñez, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	La inmediatez con la que se pueden realizar las notificaciones electrónicas reduce drásticamente los tiempos de espera asociados a los procedimientos judiciales, especialmente en casos donde el factor tiempo es crítico para la administración de justicia. Además, la citación telemática asegura una mayor fiabilidad en la confirmación de recepción, ofreciendo un registro electrónico detallado de la entrega y acuse de recibo por parte del destinatario, pero como bien lo he señalado, depende de cada caso pues si mantengo la cautela en cuanto a su implementación especialmente para aquellos justiciables que podrían enfrentar barreras tecnológicas.
Dr. Segundo Méndez Criollo, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	La capacidad de notificar a las partes involucradas sin importar las barreras geográficas o físicas es fundamental en una sociedad cada vez más globalizada y digital. La citación telemática facilita una participación más inclusiva, permitiendo que individuos en situaciones de vulnerabilidad o con limitaciones de movilidad tengan el mismo acceso a la justicia. Además, al adoptar prácticas más sostenibles y reducir el uso de papel, contribuimos al cuidado del medio

	ambiente, alineando la administración de justicia con los principios de sostenibilidad.
--	---

Fuente: Entrevistados (2024). Guijarro y Maldonado, (2024).

Análisis

Los comentarios de los Dres. muestra una apreciación matizada sobre la eficacia de la citación telemática dentro del marco judicial ecuatoriano, mencionando la agilidad y precisión que caracterizan a esta herramienta, identificando una mejora significativa en los plazos procesales, lo cual es trascendental para la pronta administración de justicia. Sin embargo, ejerce prudencia al considerar las limitaciones de acceso y manejo de las nuevas tecnologías por parte de ciertos justiciables, planteando una preocupación legítima sobre la equidad en el acceso a la justicia y la necesidad de adaptar el uso de la citación telemática a las capacidades de todos los usuarios del sistema judicial.

Tabla 10 Pregunta 3. ¿Qué medidas se toman para asegurar la legitimidad y aceptación legal de una citación telemática?

Entrevistados	Respuesta
Dr. Óscar Cuenca Ordoñez, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	Para asegurar la legitimidad y aceptación legal de una citación telemática, se deben implementar protocolos rigurosos que cumplan con el marco normativo ecuatoriano vigente. Primero, se debe verificar la identidad del demandado mediante mecanismos de autenticación digital bien realizados. Segundo, debe garantizarse la confidencialidad y la integridad de la comunicación, utilizando sistemas de cifrado y firmas electrónicas que aseguren que el mensaje no ha sido alterado y proviene de una fuente legítima. Además, se debe proporcionar un acuse de recibo electrónico que confirme

	inequívocamente que la notificación ha llegado al destinatario previsto, todo este proceso debe ser registrable y auditado para crear un rastro de evidencia legalmente reconocido que pueda ser utilizado en procedimientos judiciales si fuera necesario.
Dr. Segundo Méndez Criollo, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	Se basa en la creación de un marco de confianza digital que esté alineado con los estándares internacionales de comunicaciones electrónicas, pues se realizar a través de plataformas que cumplan con los requisitos legales de autenticación y no repudio, lo que significa que las citaciones deben enviarse de manera que se pueda demostrar que el destinatario las ha recibido y reconocido, sin posibilidad de negar su recepción posteriormente.

Fuente: Entrevistados (2024). Guijarro y Maldonado, (2024).

Análisis:

Los aportes de los Dres. Óscar Cuenca Ordoñez y Segundo Méndez Criollo sobre la legitimidad y aceptación legal de la citación telemática en el sistema judicial de Ecuador ponen de manifiesto dos enfoques complementarios dentro del espectro de la ciberjurisprudencia, centrando su atención en la construcción de un marco de confianza digital, por ende, ambos enfoques, aunque distintos en su articulación, convergen en el reconocimiento de la necesidad de un sistema que garantice la autenticidad y la seguridad legal de la citación telemática, respetando los principios de debido proceso y la tutela judicial efectiva; denotando una consciente adaptación del sistema jurídico a las dinámicas tecnológicas, procurando que la innovación en la comunicación procesal no se traduzca en vulneraciones a los derechos procesales o en riesgos para la seguridad jurídica.

Tabla 11 Pregunta 4. ¿Cómo equilibra el sistema judicial ecuatoriano el uso de la citación telemática con el derecho a la defensa, asegurando que los demandados tengan oportunidad y medios adecuados para responder?

Entrevistados	Respuesta
Dr. Óscar Cuenca Ordoñez, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	El sistema judicial ecuatoriano, en su evolución hacia la digitalización procesal, ha integrado la citación telemática como un mecanismo para agilizar los procedimientos judiciales, claro que este avance tecnológico se enmarca dentro de la normativa vigente, que establece criterios claros para garantizar el derecho a la defensa. Lo concerniente para el éxito de la citación telemática es realizarla bajo estrictos protocolos que aseguran la autenticidad, integridad y la correcta recepción por parte del destinatario. Se ha implementado un sistema de notificaciones electrónicas, el cual, previa inscripción y consentimiento de las partes, permite una comunicación segura, como bien lo he mencionado, este sistema está diseñado para garantizar que los demandados sean informados adecuadamente de las acciones judiciales en su contra, proporcionándoles el tiempo y los medios necesarios para ejercer su derecho a la defensa.
Dr. Segundo Méndez Criollo, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	La incorporación de la citación telemática en el sistema judicial ha sido un paso hacia la modernización y eficiencia de los procesos legales; pero también, por el

contrario, la implementación de esta herramienta digital no exenta de desafíos, especialmente en lo que respecta al derecho a la defensa. Porque para ser adaptado debe existir un equilibrio de la eficiencia procesal con los derechos fundamentales de los demandados; entre estas medidas se incluye la verificación rigurosa de la identidad digital de las partes, así como la confirmación de la recepción de las notificaciones telemáticas. Se ha establecido un marco legal que regula el uso de estas tecnologías, asegurando que ningún demandado sea desfavorecido por cuestiones de acceso o familiaridad con las mismas.

Fuente: Entrevistados (2024). Guijarro y Maldonado, (2024).

Análisis:

En síntesis, ambos jueces coinciden en la relevancia de la citación telemática dentro del proceso de digitalización del sistema judicial ecuatoriano, reconociendo tanto sus ventajas como los desafíos que conlleva. La crítica central se orienta hacia la necesidad de garantizar que la implementación de estas herramientas tecnológicas no comprometa el derecho fundamental a la defensa. Para ello, se requiere una constante evaluación y ajuste de los protocolos y marcos legales que rigen el uso de la citación telemática, con el fin de asegurar que la tecnología sirva como un medio para facilitar el acceso a la justicia y no como una barrera para el mismo.

Tabla 12 Pregunta 5. ¿Podría compartir en qué caso la citación telemática haya sido decisiva para avanzar en un proceso judicial?

Entrevistados	Respuesta
---------------	-----------

Dr. Óscar Cuenca Ordoñez, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	Puedo destacar que si he tenido un caso notable donde la citación telemática tuvo un papel decisivo se presentó dentro de un proceso penal por apropiación fraudulenta por medios electrónicos, su naturaleza digital del delito y la dispersión geográfica de los implicados presentaron desafíos únicos para la administración de justicia. La utilización de la citación telemática facilitó la notificación inmediata a las partes involucradas, incluyendo a individuos que se encontraban en diferentes regiones del país, optimizando el tiempo de respuesta del sistema judicial, y la coherencia entre la naturaleza del delito y el medio utilizado para la administración de justicia.
--	---

Dr. Segundo Méndez Criollo, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	Un caso en el que la citación telemática fue decisiva involucro un proceso de acción de protección bajo el marco constitucional, se da bajo la rapidez con la que se deben tramitar estos casos, dada su naturaleza urgente para salvaguardar derechos fundamentales, hace que la citación telemática sea un recurso invaluable. En este caso específico, se alegaba la violación de derechos constitucionales relacionados con el acceso a servicios de salud, por tal motivo, la citación telemática si permitió notificar a las partes involucradas, incluidas instituciones gubernamentales, de forma
--	---

casi inmediata, lo cual fue importante para asegurar una resolución expedita. Por tal motivo, permitió al tribunal convocar a una audiencia y emitir una medida cautelar en tiempo récord, demostrando la eficacia de la citación telemática en el fortalecimiento del acceso a la justicia y la protección de derechos constitucionales en Ecuador.

Fuente: Entrevistados (2024). Guijarro y Maldonado, (2024).

Análisis:

La utilización de la citación telemática en este contexto es simbólicamente coherente con la naturaleza del caso, también demuestra su capacidad para superar las barreras físicas, asegurando una notificación eficiente y oportuna a todas las partes involucradas, independientemente de su ubicación. Este caso enfatiza en la adaptabilidad del sistema judicial ecuatoriano a las particularidades de la era digital, priorizando la importancia de sincronizar los métodos de administración de justicia con las características de ciertos casos contemporáneos.

Tabla 13 Pregunta 6. ¿Cómo ha sido la recepción y percepción de la citación telemática por parte del público y los profesionales del derecho, y qué impacto ha tenido esto en la confianza en el sistema judicial?

Entrevistados	Respuesta
Dr. Óscar Cuenca Ordoñez, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	En gran medida, positiva, este avance tecnológico ha sido percibido como un paso hacia la modernización y eficiencia del sistema judicial, alineándose con las tendencias globales hacia la digitalización de los servicios. Los abogados, en particular, han valorado la agilidad y la reducción de tiempos que la citación telemática aporta a los procedimientos judiciales, facilitando una gestión más

	eficiente de sus casos y una mejor comunicación. Por parte del público, la posibilidad de recibir notificaciones de manera más rápida y accesible ha incrementado la percepción de transparencia y accesibilidad en la justicia.
--	--

Dr. Segundo Méndez Criollo, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Antonio Ante	Aunque la implementación de la citación telemática ha sido generalmente bien recibida, también ha suscitado preocupaciones y retos, especialmente en lo que respecta a la brecha digital y la seguridad de la información. Algunos sectores del público y profesionales del derecho han expresado inquietudes respecto a la posibilidad de errores técnicos, fallos en la entrega de notificaciones y problemas de ciberseguridad, lo cual podría afectar la integridad del proceso judicial y, por ende, la confianza en el sistema. También es necesario considerar la adaptación a nuevas tecnologías que casi siempre conlleva una curva de aprendizaje, lo que ha genera cierta resistencia entre aquellos menos familiarizados con las herramientas digitales.
--	--

Fuente: Entrevistados (2024). Guijarro y Maldonado, (2024).

Análisis:

Las respuestas brindadas por los Dres. Óscar Cuenca Ordoñez y Segundo Méndez Criollo pone de manifiesto una perspectiva dual sobre la implementación y la percepción de la citación telemática en el sistema judicial ecuatoriano, destacando tanto sus beneficios como los desafíos que presenta. Por lo tanto, el éxito de la citación telemática

busca fortalecer la confianza en el sistema judicial ecuatoriano, dentro de lo cual dependerá de un equilibrio cuidadoso entre la adopción de innovaciones tecnológicas y la protección de los derechos procesales y la seguridad de la información. Una estrategia integral que aborde tanto los beneficios como los desafíos de la citación telemática puede promover un sistema judicial transparente y celeridad.

3.4. Resultados de las entrevistas a Abogados en libre ejercicio

Del mismo modo, la elección de los abogados en libre ejercicio, Dr. Merck Benavides y Dr. Iván Salgado Lomas, para participar en esta investigación se basa en sus destacadas trayectorias y contribuciones al ámbito jurídico en Ecuador. Ambos profesionales poseen un profundo conocimiento del sistema legal ecuatoriano, complementado por una vasta experiencia en la práctica del derecho, lo que les confiere una perspectiva invaluable sobre las dinámicas y desafíos actuales que enfrenta la profesión legal, especialmente en el contexto de estudio y la digitalización de los procedimientos judiciales.

Tabla 14 Pregunta 1. Desde su experiencia, ¿Cómo evalúa el cumplimiento de las normas procesales a través de la citación telemática en comparación con los métodos tradicionales?

Entrevistados	Respuesta
Dr. Merck Benavides Benalcázar	Desde mi experiencia en la práctica litigante, he observado que este método digital mejora la celeridad en la comunicación de actos procesales, lo cual desempeña un correcto dinamismo de la justicia. a menudo las citaciones personales están sujetas a las limitaciones logísticas y geográficas.
Dr. Iván Salgado Lomas	He encontrado que la citación telemática aporta un valor considerable al cumplimiento de las normas procesales, especialmente en términos de celeridad y accesibilidad, en tanto, la transición hacia la digitalización de los procesos judiciales

ha permitido superar algunas de las barreras inherentes a los métodos convencionales de citación, tales como los retrasos y las dificultades de acceso para las partes que se encuentran en ubicaciones remotas, o su ocultamiento para evitar el procedimiento de cada caso.

Fuente: Entrevistados (2024). Guijarro y Maldonado, (2024).

Análisis:

Desde una perspectiva jurídica crítica, es importante considerar tanto los beneficios como los desafíos que la citación telemática introduce en el cumplimiento de las normas procesales. Aunque la agilización de los procesos y la mejora en la accesibilidad son avances indudables, es imprescindible asegurar la seguridad jurídica y la protección de los derechos procesales de las partes, garantizando la fiabilidad del sistema de notificación telemática, la autenticidad de las comunicaciones y la certeza sobre la recepción efectiva de las citaciones.

Tabla 15 Pregunta 2. ¿En qué medida considera que la citación telemática es efectiva incluso en casos legales más complejos?

Entrevistados	Respuesta
Dr. Merck Benavides Benalcázar	En mi evaluación, ha demostrado ser una herramienta de notable eficacia en la administración de justicia en Ecuador, incluso en casos de alta complejidad jurídica ya que mantiene la capacidad de notificar a las partes involucradas de manera inmediata y segura permite un avance más fluido de los procesos, contribuyendo significativamente a la reducción de los tiempos de resolución de casos.

Dr. Iván Salgado Lomas	Desde mi punto de vista, la eficacia de este mecanismo no se ve mermada por la complejidad de los casos, siempre y cuando se mantenga un enfoque riguroso en la verificación y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Los casos complejos, caracterizados por su intrincada red de procedimientos, testigos y evidencia, pueden beneficiarse enormemente de la agilidad que ofrece la citación telemática, optimizando la gestión del tiempo y los recursos.
-------------------------------	--

Fuente: Entrevistados (2024). Guijarro y Maldonado, (2024).

Análisis:

Dentro de este análisis, podemos decir que, es necesario reconocer que la implementación efectiva de la citación telemática en casos complejos depende no solo de la capacidad tecnológica para transmitir notificaciones de manera eficiente, sino también de asegurar la fiabilidad, autenticidad y recepción efectiva de dichas comunicaciones, lo que conlleva un desafío en términos de infraestructura tecnológica, capacitación de los usuarios y desarrollo normativo para adaptar las prácticas procesales a la realidad digital, garantizando que la adopción de estas herramientas no comprometa los principios fundamentales de justicia, equidad y debido proceso.

Tabla 16 Pregunta 4. ¿En qué tipos de casos ha observado que la citación telemática resulta ser más eficiente y efectiva y qué factores cree que contribuyen a esta mayor eficacia?

Entrevistados	Respuesta
Dr. Merck Benavides Benalcázar	La citación telemática demuestra una eficiencia particularmente notable en los procedimientos civiles y mercantiles, especialmente en aquellos que involucran partes distribuidas geográficamente. La

naturaleza documental de estos litigios, sumada a la frecuente necesidad de gestionar una amplia gama de documentos y notificaciones, se presta adecuadamente para la implementación de comunicaciones electrónicas. Los factores que contribuyen a una mayor eficacia en estos casos incluyen la rapidez de las comunicaciones, la reducción de costos asociados con el manejo físico de documentos y la facilidad de archivo y acceso a los registros.

Dr. Iván Salgado Lomas

En el contexto penal, la citación telemática ha resultado ser altamente beneficiosa en casos de urgencia, como los relacionados con violencia doméstica o delitos contra menores, donde el tiempo es un factor crítico para la protección de las víctimas. La eficiencia de la citación telemática en estos casos se debe a su capacidad para acelerar el proceso de notificación, permitiendo que las medidas de protección se implementen de manera oportuna. De igual manera, en casos que involucran delitos informáticos y aquellos que requieren una rápida intervención judicial para evitar la pérdida de evidencia digital.

Fuente: Entrevistados (2024). Guijarro y Maldonado, (2024).

Análisis:

Finalmente, también resalta su utilidad en procedimientos que requieren la gestión de una voluminosa documentación y en los que las partes se encuentran dispersas

geográficamente. Este escenario es común en litigios civiles y mercantiles, donde la naturaleza predominantemente documental de los casos facilita la implementación de la comunicación electrónica, las ventajas que señalan los entrevistados agilizan los procesos y contribuyen a la sostenibilidad ambiental. Su eficacia, determinada por la naturaleza del caso y los factores contextuales, subraya la importancia de adaptar las prácticas legales a las demandas contemporáneas, garantizando así una justicia más accesible, rápida y eficiente.

3.5.Sostenibilidad de la propuesta

Desde la perspectiva teórica, la validación se ha implementado a través de un análisis exhaustivo de la legislación vigente, doctrina y jurisprudencia relevante, para asegurar que la propuesta se encuentra en consonancia con el marco normativo y los principios jurídicos establecidos, dentro de lo que incluye el escrutinio de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, y cualquier otra normativa pertinente que regule la materia de citaciones y procedimientos judiciales en Ecuador. Se realizó una comparativa legislativa para identificar posibles brechas o incongruencias que podrían afectar la viabilidad legal de la implementación del formulario de citación telemática.

Adicionalmente, es preciso examinar los principios fundamentales del derecho procesal, como el debido proceso, la celeridad y economía procesal, y el acceso a la justicia, para determinar cómo la propuesta contribuye a su fortalecimiento o, en su defecto, si presenta desafíos que deben ser abordados. La validación teórica también debe considerar las implicaciones en términos de derechos y garantías fundamentales, especialmente en lo que respecta a la seguridad jurídica y la protección de datos personales, en virtud de las disposiciones de la normativa ecuatoriana sobre protección de datos y privacidad.

Por otro lado, la validación empírica conllevó la implementación de estudios piloto o experimentos controlados que permitieron observar el funcionamiento del

formulario de citación telemática en situaciones reales, evaluando su impacto en la eficiencia y efectividad de los procesos judiciales. Esto incluye la medición de variables como los tiempos de respuesta, las tasas de resolución de casos, la facilidad de uso y la satisfacción de los usuarios con el nuevo sistema. La metodología empírica abarcó entrevistas, recabando la opinión de actores clave como jueces y abogados litigantes, para obtener una visión integral de la experiencia de usuario y los posibles obstáculos operativos o técnicos que podrían surgir.

En este sentido, la validación proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas respecto a la adopción de la propuesta, permitiendo identificar y mitigar riesgos, optimizar recursos y maximizar los beneficios potenciales. La implementación de un formulario de citación telemática representa una oportunidad significativa para el sistema judicial ecuatoriano de avanzar hacia una mayor digitalización y modernización, promoviendo la agilización de los procedimientos judiciales, el acceso a la justicia y la transparencia en el ejercicio de las funciones judiciales.

Consecuentemente, la validación de la propuesta de implementación de un formulario de citación telemática en el sistema judicial ecuatoriano, a través de métodos teóricos y empíricos, constituye un requisito indispensable para asegurar su conformidad con el marco jurídico, su funcionalidad práctica y su sostenibilidad a largo plazo. Este proceso permite no solo corroborar la viabilidad de la iniciativa, sino también optimizar su diseño y ejecución para lograr una integración efectiva y eficiente en el contexto legal y procesal ecuatoriano, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de derecho y al mejoramiento del servicio de justicia en el país.

CONCLUSIONES

Tomando como referencia el análisis exhaustivo realizado en la investigación, se pueden establecer las siguientes conclusiones en términos de la aplicación de la citación telemática dentro del sistema judicial ecuatoriano:

- La investigación ha demostrado que la citación telemática en Ecuador cumple con los estándares normativos nacionales e internacionales, ya que responde eficazmente a las necesidades contemporáneas de agilización procesal. Su aplicación en las diferentes ramas del derecho, y particularmente en situaciones de urgencia en el contexto jurídico, resalta su capacidad para garantizar una protección efectiva y oportuna de los derechos de las víctimas. Este mecanismo promueve la eficiencia procesal al reducir tiempos y costos; facilita el acceso y manejo de la documentación legal, todo ello manteniendo la integridad y el derecho a la defensa.
- La efectividad de la citación telemática en el contexto judicial ecuatoriano depende de una adecuada integración entre la innovación tecnológica y los principios jurídicos fundamentales. A pesar de sus beneficios en términos de celeridad y accesibilidad, es crucial mantener un enfoque equilibrado que considere tanto las oportunidades como los desafíos que presenta esta herramienta digital. La continua evaluación y adaptación de los marcos legales y protocolos operativos son indispensables para asegurar que la citación telemática refuerce el acceso a la justicia sin comprometer los derechos procesales. Este enfoque integral contribuirá a la construcción de un sistema judicial transparente, eficiente y respetuoso de las garantías fundamentales.
- Por otro lado, la convergencia de la citación telemática dentro del sistema judicial ecuatoriano es evidente, es así como las entrevistas de juzgadores y abogados en libre ejercicio arrojan una percepción y adaptación práctica de la citación telemática en el ámbito jurídico ecuatoriano. La reflexión de estos profesionales subraya un reconocimiento unánime hacia la eficacia y la necesidad de la citación telemática, destacando su contribución a la agilización de los procesos judiciales y a la mejora en la accesibilidad a la justicia. No obstante, también se enfatiza la importancia de abordar los retos asociados, como la brecha digital y la seguridad de la información, para garantizar que su implementación fortalezca la confianza

en el sistema judicial y respete el derecho a la defensa. Este diálogo entre la práctica y la teoría jurídica ilustra un compromiso hacia la evolución del sistema judicial ecuatoriano, equilibrando la innovación tecnológica con los principios fundamentales del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda profundizar dentro de la seguridad de los sistemas de citación telemática y su capacidad para proteger la información sensible es trascendental. Investigaciones futuras podrían centrarse en las mejores prácticas de ciberseguridad, el cumplimiento de normativas sobre protección de datos y los mecanismos para prevenir accesos no autorizados o filtraciones de información.
- Realizar análisis comparativos con otros sistemas judiciales que han implementado la citación telemática permitiría identificar prácticas exitosas, desafíos comunes y lecciones aprendidas. Esta perspectiva comparativa podría ofrecer conocimientos valiosos para optimizar la implementación y uso de la citación telemática en Ecuador.
- Realizar encuestas y estudios de satisfacción entre los usuarios del sistema judicial, incluidos abogados, accionantes y demandados, para recoger sus percepciones sobre la eficacia, eficiencia y equidad de la citación telemática. Estos datos podrían informar mejoras en el sistema y estrategias de implementación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso, K. (2015). El debido proceso y los principios que lo rigen. *Universidad & ciencia*, 4(2), 16.
- Alvear, J. (2018). *Desafíos constitucionales: Propiedad, debido proceso, libertad religiosa, régimen político y administrativo*. Tirant lo Blanch.
- Bachmaier, L. (2022). *Investigación y prevención del delito en la era digital*. Tirant lo Blanch.
- Barolli, L. (2022). Aplicaciones y redes de información avanzadas. *Actas de la 36.a Conferencia Internacional sobre Aplicaciones y Redes de Información Avanzadas (AINA-2022)*. Reino Unido: Cambridge University Press.
- Belloso, M. L. (2021). Nuevas tecnologías para la promoción y defensa de los derechos humanos. *Revista Española de Derecho Internacional*, 73(1), 28. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/26987497>
- Bernales, G. (2019). *Acceso a la justicia y debido proceso*. Juruá Editorial.
- BOE. (7 de Enero de 2001). *Ley de Enjuiciamiento Civil*. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-323-consolidado.pdf>
- Castro, C. (2016). Las tecnologías de la información y la comunicación (Tic's) en el Derecho Procesal Civil Hondureño / El uso de las tecnologías de la información y la Comunicación (Tic) en el Derecho Procesal Civil Hondureño. *Revista Chilena de Derecho*, 43(2), 27. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/44114032>
- Cusi, J. L. (2022). *Sana crítica La garantía del debido proceso constitucional y seguridad jurídica*. Ediciones Jurídicas Olejnik.
- Díaz, J. C. (2021). *Derechos de Justicia: Debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva*. Palestra Editores.
- Francisco Cevallos, P. M. (2023). El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisdicción administrativa y el debido proceso en ecuador. *Revista de Derecho: Universidad Nacional del Altiplano de Puno*, 8(1), 71. <https://doi.org/10.47712/rd.2023.v8i1.234>
- García, L. (2022). Derechos constitucionales y citación oportuna al demandado por alimentos. *Iustitia Socialis: Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas*, 7(2), 13.
- Gómez, R. S. (2021). *Manual de Derecho Procesal Penal para Guardias Civiles*. Universidad Pablo de Olavide.

- González, M. (2017). La justicia electrónica en España: Qué es, Cómo se regula y Cómo funciona. *Revista de la Facultad de Derecho de México*, LXVII(269), 12. <https://doi.org/file:///C:/Users/PAUL/Downloads/kevin3,+62495-181644-1-CE.pdf>
- Gozáini, A. (2017). *El debido proceso Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomo II*. Rubinzal - Culzoni Editores.
- Grijalva, A. (2013). *Estado Derecho y Economía*. Corporación Editora Nacional.
- Herrera, F. (2023). El Debido Proceso en Materias no Penales frente a la Citación por Medios Telemáticos. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 7(5), 15.
- Huertas, L. (2023). *Tutela jurisdiccional diferenciada vs. Debido proceso: La acción de tutela y sujetos vinculados*. Universidad Externado de Colombia.
- Judicatura, C. d. (3 de Febrero de 2023). *RESOLUCIÓN 012-2023*. <https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2023/012-2023.pdf>
- Lamo, J. d. (2018). Citación telemática a juicio y nulidad de actuaciones judiciales en el orden social. *Diario La Ley*, 12.
- Lombardini, S. (2023). Lucha contra la corrupción y el debido proceso legal Una mirada desde el derecho interamericano de derechos humanos. *Encuentros multidisciplinares*, 25(74), 4. <https://doi.org/http://www.encuentros-multidisciplinares.org/revista-74/siro-martini.pdf>
- López, F. B. (2018). *González Suárez : la patria y la academia*. Academia Nacional de Historia.
- López, M. (2021). Nuevas tecnologías para la promoción y defensa de los derechos humanos. *Revista Española de Derecho Internacional*, 73(1), 15.
- Marchal, N. (2022). El nuevo marco europeo sobre notificación y obtención de pruebas en el extranjero: Hacia un espacio judicial europeo digitalizado. *Revista Española de Derecho Internacional*, 74(1), 4. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/27116566>
- Molinares, H. (2019). *Seguridad humana y derechos fundamentales: en defensa del Estado de derecho*. Universidad del Norte.
- Nacional, A. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Ediciones Legales.
- Nacional, A. (2015). *Código Orgánico General de Procesos*. Lexis.
- Nacional, A. (2023). *Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual*. Ediciones Legales.

- Nieto, M. E. (2021). *Profesiones Esenciales. La necesidad de reinventarse en tiempos del Covid*. Dykinson, S.L.
- Ochoa, N. (2022). La citación por correo electrónico y la agilidad procesal en el Ecuador. *Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas*, VII(2), 3. [https://doi.org/file:///C:/Users/PAUL/Downloads/Dialnet-LaCitacionPorCorreoElectronicoYLaAgilidadProcesalE-8954939%20\(2\).pdf](https://doi.org/file:///C:/Users/PAUL/Downloads/Dialnet-LaCitacionPorCorreoElectronicoYLaAgilidadProcesalE-8954939%20(2).pdf)
- Perales, M. d. (2021). Audiencias virtuales y debido proceso. *Revista del Club Español del Arbitraje*(42), 9.
- Públicos, D. N. (2021). *RESOLUCIÓN No. 001-NG-DINARDAP-2021*. <https://lexadvisorecuador.com/wp-content/uploads/2021/01/DATOS-PUBLICOS-SISTEMA-NOTIFICACION-2021.pdf>
- Santamaría, R. Á. (2014). *Historia constitucional*. Corporación Editora Nacional.
- Santos, A. M. (2022). *El futuro de la abogacía ante la transformación digital y las necesidades de la era postcovid*. Dykinson, S.L.
- Stellman, S. (2012). *Sistemas de notificación y vigilancia. Enciclopedia de la OIT*. INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).
- Ulrich, W. (2018). *Las vías de hecho estudiantiles y los derechos a la defensa y el debido proceso del profesorado universitario. DIXI*, 20 (28). Fondo Editorial Universidad Cooperativa de Colombia.
- Zambrano, A. (2021). *Temas de derecho constitucional. Debido proceso: acción extraordinaria de protección*. Corporación de Estudios y Publicaciones.

ANEXOS

ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN ANTONIO ANTE



Buen día estimado Dr. le extendemos nuestro agradecimiento por su disposición para contribuir a la investigación sobre “El Debido Proceso en la Citación Telemática y su Impacto en el Derecho a la Defensa” en el contexto del sistema judicial ecuatoriano. El propósito de esta entrevista se enmarca en un estudio que busca aportar a la comprensión jurídica de las transformaciones digitales en la práctica legal de la citación telemática dentro del marco judicial ecuatoriano, con un enfoque particular en su intersección con el derecho a la defensa y los principios del debido proceso.

La información que usted aporte será de gran valor para enriquecer el análisis jurídico-tecnológico y contribuirá significativamente a la literatura existente en esta materia. Queremos asegurarle que todos los datos y opiniones recabados serán tratados con estricta confidencialidad y serán utilizados únicamente con fines académicos y de investigación.

1. ¿Cómo definiría usted la citación telemática en el contexto del sistema judicial?
2. ¿En qué aspectos considera que la citación telemática supera en efectividad a los métodos tradicionales de citación?
3. ¿Qué medidas se toman para asegurar la legitimidad y aceptación legal de una citación telemática?
4. ¿Cómo equilibra el sistema judicial ecuatoriano el uso de la citación telemática con el derecho a la defensa, asegurando que los demandados tengan oportunidad y medios adecuados para responder?
5. ¿Podría compartir en qué caso la citación telemática haya sido decisiva para avanzar en un proceso judicial?
6. ¿Cómo ha sido la recepción y percepción de la citación telemática por parte del público y los profesionales del derecho, y qué impacto ha tenido esto en la confianza en el sistema judicial?

ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO



Buen día, estimado Dr. Antes que nada, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por su disposición a participar en esta entrevista. Esta investigación se enmarca en “El Debido Proceso en la Citación Telemática y su Impacto en el Derecho a la Defensa” en el contexto del sistema judicial ecuatoriano. Su experiencia y conocimiento como abogado en libre ejercicio son de gran valor para este estudio y aportarán perspectivas cruciales en nuestro análisis.

Esta entrevista busca explorar y comprender en profundidad las implicaciones y efectividad de la citación telemática en la práctica legal, particularmente cómo esta herramienta innovadora está transformando el proceso judicial y el derecho a la defensa. Queremos asegurarle que todos los datos y opiniones recabados serán tratados con estricta confidencialidad y serán utilizados únicamente con fines académicos y de investigación.

1. Desde su experiencia, ¿Cómo evalúa el cumplimiento de las normas procesales a través de la citación telemática en comparación con los métodos tradicionales?
2. ¿De qué forma ha influenciado la implementación de la citación telemática en la eficiencia de los procesos judiciales en Ecuador?
3. ¿En qué medida considera que la citación telemática es efectiva incluso en casos legales más complejos?
4. ¿En qué tipos de casos ha observado que la citación telemática resulta ser más eficiente y efectiva y qué factores cree que contribuyen a esta mayor eficacia?

Cronograma de actividades dentro de la investigación

#	Etapas de la Investigación	Inicio	Fin
1	Planeación y diseño de la investigación	Semana 1	Semana 2
2	Revisión bibliográfica	Semana 2	Semana 4
3	Desarrollo metodológico	Semana 4	Semana 6
4	Recolección de datos	Semana 6	Semana 8
5	Análisis de datos	Semana 8	Semana 10
6	Redacción de hallazgos	Semana 10	Semana 12
7	Revisión y ajustes	Semana 12	Semana 14
8	Preparación de la presentación	Semana 14	Semana 15
9	Defensa o exposición	Semana 15	Semana 16
10	Retroalimentación y revisión final	Semana 16	Semana 17

Realizado por los autores